המקומון

העדכון היומי ליועצים המשפטיים ברשויות המקומיות

במסגרת המנוי למקומון נשלחים למנויים כשלושה עדכונים מדי שבוע בדואר אלקטרוני. עדכונים אלה כוללים: סקירה של פסיקה, חקיקה, חוזרי מנכ"ל, ד"וחות ביקורות וכל מידע רלוונטי בתחומים המוניציפאליים בהם עוסקות הלשכות המשפטיות ברשויות המקומיות, כגון:

- דיני מכרזים
- דיני עבודה
- ארנונה
- היטלי פיתוח
- דיני רווחה
- תכנון ובנייה
- ניגודי עניינים
- דיני חינוך
- נגישות
- הקצאות
- תביעות יצוגיות

המקומון פעיל כבר שבע שנים ושלח עד כה מעל 1500 עדכונים לעשרות לשכות משפטיות ברשויות המקומיות. בין לקוחותינו ניתן למצוא לשכות משפטיות של עיריות כגון: ירושלים, תל אביב, באר שבע, חולון וכו' ולשכות משפטיות של מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

החוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 16) התשפ"ד-2024

על פי החוק למניעת הטרדה מינית (תיקון מס' 16) התשפ"ד – 2024 (אשר פורסם ברשומות ביום 25.7.24) (להלן: "**התיקון לחוק**") יחולו החובות החלות על מעסיק על פי החוק למניעת הטרדה מינית גם על עובדים של קבלני שירות.

סעיף 9 לחוק למניעת הטרדה מינית קבע בנוסחו המקורי כי "**הוראות חוק זה לענין מעסיק ועובד יחולו, בשינויים המחויבים ולפי הענין, גם על מי שמעסיק בפועל אדם באמצעות קבלן כוח אדם, ועל אדם המועסק כאמור**". התיקון לחוק קבע כי לסעיף זה יתווסף "**ועל מזמין שירות המקבל שירות מאדם באמצעות קבלן שירות.**"

הסבר לתוספת זו ניתן למצוא בדברי ההסבר להצעת החוק כדלהלן: "**כיוון ששיעור ניכר ממקרי ההטרדה המינית מתרחשים במקומות עבודה, ראה המחוקק לנכון לקבוע אמצעים שונים שעל מעסיק לנקוט כדי למנוע הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה, ובהם החובה לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה על הטרדה מינית והחובה לטפל ביעילות במקרה של הטרדה מינית או של התנכלות ולעשות כל שביכולתו כדי למנוע הישנות של המעשים האמורים ולתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן או למתלוננת.**
סעיף 9 לחוק למניעת הטרדה מינית מרחיב את תחולתו גם על מי שמעסיק עובד של קבלן כוח אדם אך אינו מחיל חובה דומה על עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, צורת העסקה שרווחת בשנים האחרונות. עם העובדים המועסקים בדרך זו נמנים עובדים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון. כיוון שלרוב, עובדים אלה מועסקים במשרות זוטרות והם משתייכים לאוכלוסיות מוחלשות, ראוי להעניק גם להם את ההגנה הניתנת לפי החוק לעובדים מן המניין ולעובדים המועסקים באמצעות קבלני כוח אדם ,ולהחיל גם על מזמין השירות ועל עובדים אלה את תחולת החוק.
מוצע להגדיר קבלן שירות כמי שמספק שירותים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון, כפי שמוגדר גם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996. <u>בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תבחן הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת אם להרחיב את תחולת חוק למניעת הטרדה מינית על נותני שירותים ומזמיני שירותים נוספים וזאת בשים לב לזיקה של עובדי נותני השירותים למקום העבודה ושילובם בו, ואם יש צורך בכך – לקבוע התאמות לעניין החובות שיחולו על מזמיני השירות".</u>

כפי שניתן לראות מדברי ההסבר, בקריאה הראשונה התייחס התיקון לחוק לקבלני שירותים מתחום השמירה והניקיון בלבד. בעת הדיון בהצעת החוק לקראת העלאתו להצבעה בקריאה שניה ושלישית בועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי הוצג השינוי בהגדרה של קבלני שירותים כך: "**כעיקרון, בנוסח שהיה בקריאה ראשונה אנחנו נכנסנו להגדרה קבלן כוח אדם, שמוגדר לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. שם ההגדרה הייתה מצומצמת יותר, רק לגבי קבלני שירות בתחום האבטחה, השמירה והניקיון. כרגע אנחנו משנים ואנחנו מפנים במזמין שירות וקבלן שירות להגדרה ...**

אני אקריא את ההגדרה: <u>מזמין שירות זה מי שמקבל אצלו שירות מקבלן שירות במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית. קבלן שירות זה מי שעיסוקו במתן שירות באמצעות עובדיו אצל זולתו. אנחנו לא מצמצמים לתחומים מסוימים, אלא כל מי שמוגדר באופן רחב, שוב, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה".</u>

בהתאם לאמור מגדיר התיקון לחוק """מזמין שירות" ו"קבלן שירות" <u>באופן רחב</u>– "**כהגדרתם בסעיף 20א(ד) לחוק שעות עבודה ומנוחה".**

תיקון נוסף שהתבצע במסגרת התיקון לחוק הוא **הרחבת ההגנה הניתנת לעובד מפני הטרדה מינית בסעיף 7 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח–1988, גם על עובדים המועסקים באמצעות קבלן שירות (לצד עובדי המעסיק הישיר ועובד קבלן כח אדם).**

<u>התיקון לחוק יכנס לתוקף ביום 25 לינואר</u>. התיקון לחוק קובע בנוסף, שעד שיתוקנו התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק) תשנ"ח – 1998 כך שיחולו גם לגבי עובדים של קבלני שירותים יחולו החובות האמורות שם לגבי עובדים של קבלני כח אדם גם לגבי עובדים של קבלני שירותים. תקנות אלו קובעות את אופן הטיפול בתלונות עובד הקבלן – ובין היתר נקבע שם כי "**היה הנילון עובד של קבלן כוח אדם המועסק בפועל אצל המעסיק, רשאים המעסיק וקבלן כוח האדם להסכים מי ביניהם יבצע את הוראות תקנה זו, כולן או חלקן**".

<u>לסיום יודגש, כי על פי החוק למניעת הטרדה מינית והפסיקה בנושא, האחריות במקרה של הטרדה מינית של עובד קבלן (המועסק על ידי קבלן כח אדם או קבלן שירותים) מוטלת הן על חברת הקבלן והן על החברה/רשות המקומית שהזמינה את העבודה (המעסיק בפועל).</u>

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

גביית היטלי פיתוח מרשות הכבאות

עתמ (ב"ש) 30215-12-22 מדינת ישראל- רשות הכבאות וההצלה נ' עיריית אשדוד

לפני מספר חודשים נתקבלה עתירה שהוגשה על ידי רשות הכבאות וההצלה נגד חיוב בהיטל סלילה בגין שטח קרקע ומבנה המשמש את העותרת כתחנת כיבוי והצלה.

מבנה התחנה הוקם בשנות ה-90, ועד שנת 2013 שימש את איגוד הערים לכבאות אזור אשקלון (להלן: "איגוד הערים"). בשנת 2013, הועברו הזכויות בנכס לעותרת – רשות הכבאות מכח הוראות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012 (להלן: "חוק רשות הכבאות").

לטענת העותרת, בוצעו במבנה תוספות בנייה במהלך התקופה שבה הופעל על ידי איגוד ערים, ושטחו הוגדל לפחות פעמיים במהלך התקופה האמורה. העותרת טענה גם, כי במהלך השנים שבהן הופעלה התחנה על ידי איגוד הערים, בוצעו מספר פעמים עבודות סלילה ופיתוח ברחוב הגובל בנכס, וזאת גם מאז כניסתו לתוקף של חוק העזר הנוכחי – חוק העזר לאשדוד (סלילת רחובות) התשס"ז-2007 (להלן: "חוק העזר"), אשר מכוחו הוצאה דרישת תשלום היטל הסלילה מושא העתירה. העותרת טענה, כי היות שבוצעו עבודות סלילה ברחוב הגובל כאשר התחנה שימשה את איגוד הערים, לרבות ב"תקופה ההיטלית" שהחלה עם כניסתו לתוקף של חוק העזר הנוכחי, הרי שהתרחשו מספר אירועים אשר הפעילו את עילת החיוב בהיטל, הן לעניין "זיקת ההנאה" הראשונה בין הנכס לבין התשתיות העירוניות, והן בעניין קביעת חיובים משלימים עם הגדלת השטח הבנוי בנכס, והכל, קודם מועד העברת הזכויות בנכס לעותרת. על כן, לטענתה, נוכח עקרון חד פעמיות ההיטל, ובהתאם להוראות הדין והפסיקה, אין העירייה רשאית לחייב בעלים של נכס בהיטל סלילה, כאשר עוד קודם רכישת הזכויות על ידו בנכס, בוצעו עבודות סלילה שהקימו עילה לגביית היטל והתקיימו אירועי מס נוספים בגין הגדלת שטח הנכס. לשיטתה "העירייה מנועה מגבית היטל מהמדינה בגין עבודות בכביש שנסללה לראשונה לפני שנים רבות – אף טרם הקניית הנכס למדינה – ועבור קרקע ומבנים שהיו קיימים בעת הסלילה לראשונה וטרם העברת הנכס למדינה".

העירייה טענה מאידך, כי הנחת המוצא של העותרת שלפיה יכולה הייתה המשיבה לגבות היטלי פיתוח בגין הנכס עובר להקנייתו לעותרת, שגויה. זאת, באשר לא היה מקום לראות באיגוד הערים כבעל הנכס, שכן הנכס נמסר לו על דרך של הרשאה לשימוש בלבד, כאשר המדובר בישות משפטית אשר שימשה כזרועה הארוכה של העירייה בתחומים שייוחדו לה, ולפיכך לא היה מקום להטיל עליה חיוב. עוד נטען, כי במקרה דנן מדובר בהעברת בעלות סטטוטורית, ובכך שונה המקרה מרכישת זכויות תוך הסתמכות על מצג של העדר חובות כתוצאה ממחדלי העירייה;

בית המשפט קיבל את העתירה, תוך שהוא עומד על כך שסמוך לאחר הגשת כתב התשובה של המשיבה, ניתן פסק דינו של בית משפט זה בעת"מ 29952-08-21 **מדינת ישראל נ' עיריית אילת** [נבו] (03.05.2023), שבמסגרתו התקבלה עתירת רשות הכבאות לביטול היטל הסלילה שהוטל על ידי עיריית אילת, בטענות דומות לטענות שפורטו בעתירה שלפנינו, תוך דחיית טענות המשיבה הדומות לטענות שנטענו בעתירה זו. באותו פסק דין נפסק, כי "**ההלכה המחייבת היא ...** (ש)**הימנעות העירייה, מטעם שאינו מוצדק בדין, מלגבות היטל מהחייב כאשר התגבש החיוב בהיטל לראשונה, מהווה מחדל שתוצאתו היא שלא ניתן יהיה לגבות את ההיטל מאדם אחר, לאחר העברת הבעלות בנכס, בגין פעולה מאוחרת הנופלת גם היא בגדר המושג "סלילה". זאת לאור עיקרון חד פעמיות ההיטל שהוא נקרא יחד עם הוראות סעיף מקור החיוב. לכן במצב בו ייקבע שהעירייה לא חייבה היטל קודם, למרות שהיתה יכולה לעשות כן כדין, הרי שלא ניתן יהיה להטיל חיוב בגין "הרחבה מאוחרת**". עוד נקבע באותו פסק דין, כי אין לקבל את טענת המשיבה שם בדבר זהות ממשית בין העירייה ואיגוד הערים, וכי "...**מדובר באישיות משפטית נפרדת מהעירייה, שניתן היה לחייבה בהיטל סלילה**...". ערעור על פסק דין זה נדחה על ידי ביהמ"ש העליון.

העירייה טענה כי המקרה דנן שונה מהמקרה באילת היות ובעת העברת הזכויות לעותרת לא יכלה העירייה לדעת כי באפשרותה לחייב את איגוד הערים בגין "הרחבת" רחוב שכן מדובר בהלכה מאוחרת להעברה. ביהמ"ש דחה טענה זו היות ולשון חוק העזר מאפשרת (ואיפשרה גם טרם העברת הזכויות לעותרת) לחייב בהיטל סלילה בגין שדרוג של רחוב.

"בהתייחס למחלוקת מושא העתירה כאן, מבלי להתיימר לקבוע כלל בעל תחולה רחבה יותר, ונוכח הוראות חוק רשות הכבאות ותכליותיו – כי על פני הדברים, אין סיבה להעדיף במקרה זה, לעניין פרשנות הוראת החוק הרלוונטית, את האינטרס הציבורי שאותו מייצגת העירייה, על האינטרס הציבורי שאותו מייצגת העותרת".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

האם מחוייב ראש המועצה לקיים הצבעה על ההסתייגויות שהוגשו להצעת התקציב?

עת"מ 22726-06-25 חתוקאי ואח' נ' נאבסו ואח'

לאחרונה דן ביהמ"ש בעתירה שהגישו חברי אופוזיציה במועצה המקומית כפר כנא, להורות למשיבים – מועצת הרשות וראש המועצה, לקיים בדחיפות דיון בהצעת התקציב של המועצה לשנת 2025 לרבות בהסתייגויות שהגישו העותרים להצעה.

העתירה הוגשה לאחר שהתקיימו מספר ישיבות לאישור הצעת התקציב, אשר בכולן לא הסכים ראש המועצה להעלות לדיון את ההסתייגויות של העותרים במסגרת הדיון בהצעת התקציב. היות והאופוזיצייה מונה 5 חברים מתוך 8 חברי מועצה, קרי – מדובר במועצה בה אין לראש המועצה רוב, התקציב לא אושר. על רקע האמור הגישו העותרים את העתירה דנן.

בית המשפט קיבל את העתירה תוך שהוא דוחה את עמדת המשיבים, ממנה משתמע כי בסמכותו של ראש המועצה לא לאפשר דיון והצבעה על הסתייגויות קונקרטיות מטעם חברי המועצה להצעת התקציב במסגרת דיון בה.

בית המשפט עמד על כך שהליך הכנת ואישור תקציבה של רשות מקומית מוסדר בסעיף 206 לפקודה. בהתאם לסעיף 206(א) לפקודת העיריות הצעת התקציב תוכן על-ידי גזבר הרשות עפ"י הנחיית ראש הרשות, והיא טעונה את אישור המועצה.

עוד עמד ביהמ"ש על כך שתקציב הרשות הוא נדבך מרכזי בקביעת סדרי העדיפויות של הרשות. אין מדובר במסמך חשבונאי גרידא אלא הוא מגלם את המדיניות הרצויה של הרשות מבחינת תושבי הרשות. סמכות אישור התקציב שהוקנתה למועצה בחוק מאפשרת לחבריה להשפיע הלכה למעשה על דמותה של הרשות המקומית, ובכך לממש את ייעודם כנציגי ציבור. מכאן שתפקיד המועצה באישור התקציב השנתי הוא תפקיד מהותי ואיננו בגדר עניין פורמאלי או טכני גרידא.

בנוסף, ציין ביהמ"ש כי ההלכה הפסוקה עמדה על שיקול-הדעת הנתון לחברי המועצה בבואם לבחון את הצעת התקציב שהונחה בפניהם, תוך שנדחתה טענה בדבר הגבלת אפשרויות ההצבעה העומדות בפניהם. בהתאם נקבע בפסיקה כי "**חברי המועצה רשאים לתמוך בתקציב, להציע שינויים בו ואף להתנגד לו ככל שהם סבורים כי הוא משקף סדר עדיפויות שגוי".**

בית המשפט אף מפנה לפסיקה אשר עסקה ביישום סעיף 206(ב1)(1) לפקודה לאחר אי-אישור תקציב הרשות וביחס לשיקול-דעתו של שר הפנים לקבוע אם יועבר גם ראש הרשות מתפקידו. באותה פסיקה <u>ניתן משקל בין היתר לשאלת אופן העלאת ההתנגדות לתקציב מצד חברי המועצה, האם כהתנגדות גורפת או על דרך של העלאת הסתייגויות קונקרטיות להצעת התקציב.</u> וכך נקבע שם: "**לאורך כל תקופת הניסיונות להביא לאישור התקציב ושש ישיבות התקציב שהתקיימו, לא העלו חברי האופוזיציה הצעת תקציב חלופית, או הסתייגות קונקרטית לסעיף כלשהו בהצעת התקציב ... ודוק – להגשת הצעה חלופית או הסתייגות קונקרטית חשיבות רבה, שכן אלה מאפשרים דיון ענייני וממוקד, העשוי להניב פשרות והסכמות בין חברי המועצה ... בהעדר הצעות חלופיות הדיונים הופכים לדיוני סרק".** מדברים אלה הסיק ביהמ"ש כי **<u>יש להכיר בלגיטימיות העקרונית בהעלאת הסתייגויות או הצעות "נגדיות" מצד חברי המועצה להצעת התקציב.</u>**

תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בסעיף 42 לתוספת השנייה לפקודת העיריות המסדיר את הכללים לקיום הצבעות במליאת מועצת עירייה, ובין היתר קובע בזו הלשון: "**(ד) לבקשת חבר מועצה ובהצבעה על התקציב, הצעת החלטה הכוללת מספר סעיפים שלגבי אחד או יותר מהם יש לחבר מועצה הסתייגות, תקוים הצבעה נפרדת לגבי כל הסתייגות ולגבי כל נושא שלגביו עלתה הסתייגות במסגרת הצעת ההחלטה**". אלא, שסעיף 42(ד) לתוספת השנייה לפקודה, המובא לעיל, אינו מופיע בתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות ועל כן אינו חל בענייננו. עם זאת ביהמ"ש קבע כי ניתן לפרש את צו המועצות המקומיות על רקע סעיף 42(ד) הנ"ל. דהיינו – "**הסתייגות המועלית ביחס לסעיף בהצעת התקציב מעמידה יותר מהצעה אחת בעניין אחד, וההצבעה צריכה להיעשות בהתאם**".

לאור האמור קבע ביהמ"ש כי אין בסיס בדין המאפשר למנוע דיון בכלל הסתייגויות העותרים להצעת התקציב במסגרת דיוני המועצה בהצעת התקציב, תוך צמצום האפשרות לעשות-כן רק להסתייגויות שהינן מקובלות על ראש הרשות.

לצד האמור התייחס ביהמ"ש לקושי שהדברים מעוררים במועצה לעומתית כבמקרה דנן. מצב דברים בו חברי אופוזיציה, להם רוב במועצה, יכתיבו באופן חד-צדדי שינוים משמעותיים בהצעת התקציב שהוכנה ברשות, עלול ליצור קשיים לא מבוטלים שכן "**הכנסת שינויים תקציביים מבלי שהדבר מתואם עם הדרג המקצועי וללא מהלך מקצועי סדור ורציני, עלולה להביא לתוצאה לקויה**". כמו כן התנהלות כזו עלולה להביא לכך ששר הפנים לא יאשר את התקציב. על כן ציין ביהמ"ש כי "**הדרך הראויה והמצופה היא שיתוף-פעולה וניסיון להגיע להסכמות ופשרות בגיבוי מקצועי**".

"תקציב הרשות המקומית משקף את סדרי העדיפויות של הרשות המקומית ותושביה, ובאמצעותו מגשימים ראש הרשות, המופקד על הכנת התקציב וביצועו, ומועצת הרשות (כולל ראש הרשות), המופקדת על אישורו, את ייעודם כנבחרי ציבור"

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

באילו נסיבות רשאית העירייה לדרוש "תמורה" ממקבל ההקצאה?

עעמ 8896/22 עיריית רעננה נ' אילנה גזית ואח'

לאחרונה דן בית המשפט העליון בערעור שהוגש על החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים לבטל הקצאה שאושרה על ידי עיריית רעננה לעמותת הקהילה המסורתית רעננה.

באותו מקרה, לאחר שביום 8.1.2020 ניתן אישור ראשוני מטעם ועדת ההקצאות להקצאת הקרקע לעמותה, פרסמה העירייה ביום את כוונתה להקצות את המגרשים לעמותה לצורך הקמת בית הכנסת, וזאת בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" (להלן: ה"הודעות" ו"הנוהל" בהתאמה). במסגרת ההודעות הבהירה העירייה כי מקבל ההקצאה יידרש לבנות 240 מטר עבור צרכי העירייה וזאת במקום המבנה הקיים המשמש את העירייה. יתר המבנה ישמש את מקבל ההקצאה.

על רקע החלטת ההקצאה, ביום 22.6.2021 הגישו תושבים המתגוררים בסמוך לקרקע עתירה מנהלית בה ביקשו כי בית המשפט יורה על ביטול החלטת ההקצאה (להלן: התושבים). זאת, על פי הנטען בעתירה, מאחר שהחלטת ההקצאה התקבלה תוך הפרה של דיני המכרזים, של הנוהל ושל כללי המשפט המנהלי.

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה, והורה על ביטולה של ההקצאה (להלן: פסק הדין). ביסוד קביעתו של בית המשפט כי יש להורות על ביטול ההקצאה עמדו שני נימוקים מרכזיים: האחד, כי העירייה חרגה מסמכותה שעה שהקצתה את הקרקע לפי הנוהל. בעניין זה קבע בית המשפט קמא כי הנוהל מאפשר הקצאת קרקעות רק כאשר ההקצאה נעשית ללא תמורה (או בעבור תמורה סמלית). לפיכך, ומאחר שהתחייבותה של העמותה לבנות בקרקע, על חשבונה, שטח של 280 מ"ר שישמש את העירייה, מהווה תמורה, העירייה לא הייתה רשאית להקצות את הקרקע לפי הוראות הנוהל. השני, כי השטח שהוקצה לעמותה עולה על צרכיה, באופן שמוביל לפגיעה לא מידתית בתושבים. על הכרעה זו הוגש הערעור דנן לביהמ"ש העליון.

בתמצית, טענה העירייה כי היא הייתה מוסמכת להקצות את הקרקע לעמותה גם אם ייקבע כי ההקצאה נעשתה בתמורה, וזאת בהתאם להוראת הפטור הקבועה בסעיף 3(2)(ג) לתקנות (להלן: הוראת הפטור). עוד טענה העירייה כי שירותי הבנייה שתקבל טפלים ביחס לתכלית המרכזית של החלטת ההקצאה – מתן הקרקע לעמותה על מנת שתוכל להפעיל בה את בית הכנסת. באופן דומה, ולאחר שעמדה על החשיבות של הקצאת הקרקע עבור פעילותה, טענה העמותה כי מאחר שבקרקע עומד מבנה השייך לעירייה, הרי שיש לראות בשירותי הבנייה שתספק כמעין חילופי שטחים, ולא כעסקה בתמורה. עוד הבהירה העמותה כי ההקצאה נעשתה בהתאם לצרכים שלה, ובשים לב לכך שחלק מהשטח שייבנה מיועד לשימוש העירייה. מנגד, התושבים ציינו שלאור העלות הגבוהה של שירותי הבנייה אותם דרשה העירייה כתנאי להקצאת הקרקע, נמנעה מגופים רבים האפשרות להתמודד על הקצאת הקרקע. בנסיבות אלה, ועל מנת למנוע מצב בו העירייה מנהלת משא ומתן עסקי כחלק מהליך הקצאת קרקע ללא תמורה, יש מקום לקבוע כי היה על העירייה לקיים מכרז.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע כי היות ומבחינת העירייה אין רווח ממשי אלא מבנה שיבנה כנגד המבנה שהיה קיים לעירייה, הרי שלא מדובר בתמורה. כך קבע ביהמ"ש לעניין זה: "**אשר לטיעון עלות הבנייה, סבורני כי שגה בית המשפט קמא משנתן משקל מכריע להשפעתה של דרישת הבנייה על העמותה, חלף התמקדות בשינוי הצפוי במצבה של העירייה. כפי שתואר לעיל, הקצאת הקרקע הותנתה בכך שהעמותה תבנה עבור העירייה שטח של 280 מ"ר, אשר ישמש אותה לטובת השימושים העירוניים. אין חולק כי מדובר בחיוב משמעותי שהוטל על העמותה; אולם, <u>כאשר בוחנים את הדברים מנקודת מבטה של העירייה, דומה כי מצבה של העירייה לא ישתפר כתוצאה מההקצאה, בוודאי שלא בצורה משמעותית.</u> כך, שכן בעוד שערב ההקצאה עשתה העירייה שימוש בשטח בנוי כולל של כ-460 מ"ר לטובת השימושים העירוניים, לאחר השלמת הקצאת הקרקע ובניית השטח עבורה, היא תוכל לעשות שימוש בשטח של 280 מ"ר בלבד .... אומנם ניתן להניח כי העירייה ככל הנראה תפיק תועלת מסוימת מכך שהבניין שישמש אותה לאחר השלמת הבנייה יהיה חדש, אך בהתחשב בעובדה שהתחייבותה של העמותה נוגעת אך לבניית המעטפת של המבנה ...ובעובדה כי העירייה ויתרה על חלק ניכר מהשטח אשר שימש אותה בקרקע; אין לומר כי העירייה מקבלת טובת הנאה בעקבות הקצאת הקרקע בהשוואה למצבה כיום".**

בית המשפט הדגיש, כי ההגיון החל בענייננו (ר' גם מסגרת משמאל) אינו חל כאשר העירייה מבקשת להביא לשיפור מצבה החומרי - שאז מחוייבת העירייה לצאת במכרז, בין היתר, במטרה להשיא את התועלת שתתקבל.

בית המשפט העליון דחה גם את הטעם השני של בית המשפט לעניינים מנהליים בגינו החליט על ביטול ההקצאה וקבע כי ההחלטה על שטח ההקצאה אוי שתהיה החלטה של העירייה, אשר היא בעלת המומחיות והניסיון וההיכרות הקרובה עם מאפייני השטח. על כן, שעה שעומדת לעירייה חזקת התקינות המנהלית קבע ביהמ"ש כי אין מקום להתערב בהחלטה.

"גישה זו, המבקשת לבחון את שאלת התמורה מנקודת מבטה של העירייה, אף עולה בקנה אחד עם האינטרס הציבורי. מצב דברים בו העירייה מעוניינת להקצות חלק מקרקע בה היא עושה שימוש, לטובת אחת מן המטרות הציבוריות ... אך נמנעת מלעשות כן כדי לא לפגוע בשימוש שהיא עושה בקרקע, אינו יעיל. לעומת זאת, שילוב בין השימושים השונים האפשריים בקרקע הוא שיוביל, במקרים רבים, לניצול מיטבי של המשאב הציבורי".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

האם רשאית הועדה המקומית לקבוע שהחניות הנגישות יוותרו כרכוש משותף ולא יוצמדו לאחת הדירות?

עת"מ 56411-06-24 ציטרין פרויקטים והשקעות בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון ואח'

לאחרונה דן בית המשפט לעניינים מנהליים בשאלה **האם רשאי מוסד תכנון מקומי לחייב יזם שלא להצמיד חנייה נגישה ("חניית נכה") לדירה מסוימת בבית משותף, אלא לשמר אותה כחלק מהרכוש המשותף בבניין?**

במקרה הנדון בעתירה החליטה רשות הרישוי המקומית בראשון לציון להתנות את חתימתה על תשריט בית משותף במילוי דרישה זו. אליבא העותרת מדובר בדרישה שהתקבלה בחוסר סמכות ובנסיבות המקרה פוגעת בהסתמכות העותרת.

בית המשפט חילק את הדיון לבחינת הסוגייה הקונקרטית של העותרת ולבחינה מהותית של הוראות הדין.

ביחס לסוגייה הקונקרטית של העותרת קבע ביהמ"ש כי לאור העובדה שהדרישה שלא להצמיד את חניית הנכים לדירה מסויימת לא עלתה בשלבים מוקדמים יותר, כגון המידע להיתר או תנאי בהיתר, לא ניתן לדרוש זאת כעת. על כן העתירה התקבלה במובן זה.

ביחס לשאלה המהותית האם רשאית הועדה המקומית להתערב בסוגייה זו על אף שהיא לכאורה סוגייה קניינית קבע ביהמ"ש כי לרשות נתונה סמכות לקבוע שהחניות הנגישות לא יוצמדו לדירות בבניין בכפוף למספר תנאים כדלהלן:

"התנאים להפעלת סמכות רשות הרישוי מכאן ואילך לצורך חיוב בעל היתר בניה בהכללת חניה נגישה כחלק מהרכוש המשותף: א. החניה הנגישה הוקצתה מעל לתקן החניה הרגיל (בהתאם לתקנות החניה). ב. עניין אי-ההצמדה של החניות הנגישות הודע מראש למבקש ההיתר במסגרת תיק המידע או שפורסם בדרך אפקטיבית אחרת באתר אגף ההנדסה ברשות המקומית או באתר הוועדה המקומית הרלבנטית. ג. נקבע תנאי בהיתר הבניה כי החניה הנגישה תהווה חלק מהרכוש המשותף או שנקבע במסגרת הבקשה לפי תקנה 27 לתקנות הרישום כי החניה הנגישה תהווה חלק מהרכוש המשותף". להלן נסקור את נימוקי ביהמ"ש.

ראשית הפנה ביהמ"ש לחוקים החלים בסוגייה זו כדלהלן:

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן – תקנות הרישוי) קובעות את החובה להקצות חניות נגישות בבניין מגורים חדש (שיש בו מעל שש יח"ד). פרט 8.270 לתקנות הרישוי קובע כי מקומות החניה הנגישים יימצאו קרוב ככל האפשר לכניסה הנגישה לבניין. ועוד נקבע באותו פרט, כי אם אין אפשרות להתקין חניה נגישה בתחום המגרש או בתוך בניין המגורים החדש, ניתן להתקינה מחוץ לתחום המגרש, אך קרוב ככל הניתן לכניסה אל הבניין.

תקנה 8 בתוספת לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983, קובעת כי החניות הנגישות תהיינה על-תקניות.

חוק המקרקעין מסדיר את הכללים הקניינים שנוגעים ל"בית משותף". חוק המקרקעין אינו מטיל איסור על הצמדת מקום חניה נגיש לדירה, וממילא אינו קובע כי החניה הנגישה תיחשב לרכוש משותף הכרחי.

ברקע הדברים יצויין, כי המדינה מקדמת חקיקה ייעודית לתיקון חוק המקרקעין אשר תסדיר באופן מקיף את הטיפול בחניות נגישות. הצעת החוק כוללת הסדר מקיף שמאפשר הצמדת חניות נגישות לבעל מגבלות או למי שאינו בעל מוגבלות (בתנאי שאין בעלי מוגבלות בבניין) ובלבד שנשמרת חניה פנויה אחרת ברכוש המשותף, שתוכל לשמש פתרון חלופי.

לאור האמור הגיע בית המשפט למסקנה כי החקיקה הראשית אינה מונעת את סיווגה של החניה הנגישה כחלק מהרכוש המשותף ועל כן עבר לבחון את סמכותו של מוסד התכנון לכפות את הדבר על מבקש היתר הבניה.

ביהמ"ש הפנה לפסק הדין שניתן על ידי ביהמ"ש העליון (עע"ם 7344/16) בו נקבע כך: **"העמדה המקובלת, בפסיקתו של בית משפט זה בשאלת סמכותו של מוסד תכנון לקבוע תנאים הנוגעים לשימוש בנכס במסגרת היתר בניה שניתן על ידו, היא כי קנויה למוסד התכנון סמכות כאמור".** בנוסף חוק התכנון והבנייה מאפשר לועדה המקומית לקבוע תנאים בהיתר הבנייה בנסיבות הקבועות בו.

על כן קבע ביהמ"ש כי **"לרשות הרישוי וממילא לוועדה המקומית נתונה סמכות כללית לקבוע תנאים בהיתר הבניה, לרבות תנאים שעניינם הוא מגבלות שימוש גם אם יש בהם כדי הטלת מגבלה על זכות הקניין של מבקש ההיתר".** וביתר פירוט: **"קביעת תנאים בהיתר הבנייה וקביעת תנאים בתעודת הגמר שנועדו להבטיח את ההקצאה והשימוש בחניות הנגישות מצויות בדל"ת האמות של סמכות רשות הרישוי, בהתאם להוראות סעיף 145(ג3) לחוק התכנון והבנייה וכן בהתאם להוראות תקנה 56(ד) לתקנות רישוי בניה".**

לסיכום קבע ביהמ"ש שקביעת מגבלות שימוש באשר בחניות הנגישות עולה בקנה אחד עם הוראות הדין הרלבנטיות ואף מתבקשת מכוחן. זאת הן לאור החובה של העירייה להקצות לבעל מוגבלות בתנועה חנייה קרובה לבית מגוריו, הן לאור העובדה שהתקנות הנגישות הנדרשות הן על תקניות, הן לאור התכלית בהתקנת חנייה נגישה לצורך שימוש של בעל המוגבלות (המתגורר בבניין, שיתגורר בעתיד או אורח) ולא על מנת לתת יתרון כלכלי לקבלן.

"בבניין מגורים חדש שיש בו מעל שש יחידות דיור קיימת חובה להקים ולהקצות חניות נגישות (אחת לפחות) שהן בנוסף לתקן החנייה הרגיל. מספרן של החניות הנגישות הוא פועל יוצא של מספר החניות הרגילות".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

מה היקף החובה החלה על העירייה בכל הנוגע לסימון רחבת היערכות בצמוד לתחנת אוטובוס?

תצ (מרכז) 22-02-56864 רות שושנה ברגר נ' עיריית ראשון לציון

לאחרונה דן בית המשפט המחוזי בלוד בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה להפרה של חובת ההנגשה החלה על עיריית ראשון לציון ("**המבקשת**") בכל הנוגע לסימון רחבת היערכות בתחנות אוטובוס על פי תקנה 6(ג) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003 ("**תקנות הנגישות**").

תקנה 6(ג) לתקנות הנגישות קובעת כדלקמן: "**בצמוד לתחנת אוטובוס או לסככת ההמתנה, בצד הפונה לכיוון שממנו מגיע האוטובוס, תסומן רחבת היערכות פנויה ממכשולים, כמפורט בפרט 2ד בתוספת החמישית, שתאפשר את פתיחת מיתקן ההרמה מהאוטובוס למדרכה**". מכוח תקנה זו, מחויבת הרשות המקומית לסמן רחבת היערכות בצמוד לתחנות אוטובוס.

במסגרת בקשת האישור טענה המבקשת, כי במאה תחנות אוטובוס בראשון לציון לא מסומנת רחבת היערכות. מדובר בלמעלה מ-20% מהתחנות בעיר. העירייה טענה בתשובתה כי היא ערכה באוקטובר 2010 תוכנית רב שנתית להנגשת תחנות האוטובוסים העירוניים בתחומה. בהתאם לתוכנית, היה עליה להשלים את ההנגשה עד סוף שנת 2014, אך היא הקדימה ועשתה זאת כבר בדצמבר 2013 בנוסף, בשנת 2021 ביצעה חידוש של רחבות היערכות שדהו.

בית המשפט אישר את הבקשה להגשת תובענה ייצוגית לאחר שדן במספר סוגיות שהיו במחלוקת בין הצדדים. זאת לאחר שהסביר כי ביחס לעובדה שישנן 100 תחנות בהן אין רחבת היערכות כנדרש אין מחלוקת.

ראשית דחה בית המשפט את הטענה כי התקנות אינן מטילות עליה חובה לחדש סימון של רחבת היערכות שדהה. ביהמ"ש קבע כי "**תקנות הנגישות קובעות חובה לבצע סימון של רחבות היערכות. בכל הנוגע לתחנות שהיו קיימות במועד בו נכנסו התקנות לתוקף ניתנה הקלה המאפשרת להנגיש אותן באופן הדרגתי בהתאם לתוכנית הנגשה (תקנה 6(ב) לתקנות). אולם, ברי כי חובת הסימון על פי התקנות אינה מתייחסת לפעולת הסימון בלבד, אלא למצב האמור להתקיים לאורך זמן – רחבת היערכות מסומנת**....". (ר' גם מסגרת משמאל)

שנית בחן בית המשפט את טענת העירייה כי עשתה כמיטב יכולתה לבצע את ההנגשה אליה היא מחוייבת. כך הסבירה העירייה כי לאחר שסיימה את עבודות ההנגשה היא פרסמה על כך הודעה באתר האינטרנט שלה וקראה לציבור לפנות אליה בכל מקרה של פגיעה ברכיב נגישות, אולם לא הגיעה אליה פנייה כלשהי בעניין זה. עוד מציינת המשיבה כי כאשר נערכה ביקורת בתחומה ונמצא כי בחלק קטן מתחנות האוטובוס דהה הסימון, היא פעלה כדי לחדש אותו וכך עשתה גם לאחר הגשת התביעה.

ביהמ"ש החליט שלא להכריע בשאלה האם ישנם מקרים בהם אם יוכח הנתבע שהשקיע את כל המאמצים והמשאבים הסבירים על מנת לבצע את ההנגשה כנדרש, ולפיכך אין להטיל עליו אחריות גם אם בפועל מטרה זו לא הושגה במלואה אזי תידחה התביעה הייצוגית. זאת היות ובמקרה דנן נראה, לפחות על פניו, כי "**המשיבה הפרה את חובת ההנגשה החלה עליה. כאמור לעיל, המשיבה אינה יוצאת ידי חובתה בסימון רחבות ההיערכות, אלא עליה לדאוג לכך שהסימון יישאר ובמידת הצורך לחדש אותו. מטיעוני המשיבה עולה, כי היא לא ביצעה פעולה יזומה כלשהי על מנת לתחזק את רחבות ההיערכות, אלא אימצה עמדה פאסיבית לפיה היא נדרשת להגיב רק אם תקבל תלונה בעניין זה... <u>החוק הטיל על המשיבה לדאוג לסימון רחבות היערכות. סימוני צבע דרכם לדהות, וממילא היה על המשיבה לפעול באופן אקטיבי, תוך השקעת משאבים סבירים, על מנת לבדוק באופן תקופתי את מצבן של רחבות ההיערכות, ולחדש את סימונן במידת הצורך</u>**".

בית המשפט בחן את טענת העירייה כי אין חובה להסדיר רחבת היערכות בתחנות בין עירוניות, אך החליט שאין צורך להכריע בשאלה זו בשלב זה היות וגם ללא תחנות אלו יש מעל 70 תחנות שלא הונגשו כנדרש, מספר המספיק כדי להצדיק אישור התובענה בקשה להגשת תובענה ייצוגית. כך גם השאיר בית המשפט לדיון בהמשך את השאלה האם יש להסדיר שתי רחבות היערכות בשתי תחנות צמודות, היות ומדובר בשאלה עובדתית באשר למרחק התחנות זו מזו.

לבסוף בחן בית המשפט את טענת העירייה כי אין מבקשת עילת תביעה אישית, מכיוון שהיא אינה משתמש בתחבורה הציבורית בראשון לציון. למרות סתירות בין התצהיר של המבקשת ובין תשובותיה בחקירה קבע ביהמ"ש שיש לה עילת תביעה אישית וזאת בין היתר היות ו"**<u>גם הימנעות משימוש בתחבורה הציבורית בשל היעדר הנגשה עשויה להקים עילה כלפי מי שחב בהנגשה</u>**".

"הרשות המקומית אינה יוצאת ידי חובתה בביצוע הסימון הראשוני של רחבת ההיערכות, אלא עליה לדאוג לכך שהסימון יוסיף להתקיים, וככל שהוא דהה עליה לחדש אותו".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

האם רשאית הרשות המקומית לגבות ריבית פיגורים בגין תשלומי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים?

ת"צ 37595-10-22 פנט נ' עיריית מודיעין-מכבים-רעות, ת"צ 17302-12-22 פדידה נ' עירית ירושלים

לאחרונה דן ביהמ"ש לעניינים מנהליים בבקשות לאישור תובענה ייצוגית, שהוגשו נגד שתי עיריות, שעניינן גביה שלא כדין של תשלומי פיגורים לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תש"ם – 1980 (להלן: "**חוק הריבית**"). זאת, בגין תשלומי "ביטוח תאונות אישיות לתלמידים" שלא שולמו במועדם.

המבקשים טענו כי התשלומים עבור "ביטוח תאונות אישיות לתלמידים" אינם "תשלום חובה" כי אם מחיר בגין שירות. הרשות היא מתווך בנוגע לתשלומי ההורים בגין ביטוח תאונות אישיות. הרשויות המקומיות התקשרו כולן עם חברת ביטוח אחת שמבטחת את כלל התלמידים במוסדות החינוך, זאת לפי סעיף 6(ד)1 בחוק לימוד חובה. הרשות המקומית היא "אמצעי" לביטוחו של התלמיד. הרשות היא גורם מתווך בין חברת הביטוח לבין הורי התלמידים. לפיכך נטען כי אין לגבות ריבית פיגורים לפי חוק הריבית בגין איחור בתשלום תשלומים אלה.

ביהמ"ש **דחה** את הבקשה לאישור התובענות כייצוגיות, תוך שהוא קובע כי "**אין סיכוי שהשאלה שבמחלוקת - האם התשלום שגובות הרשויות המקומיות בגין ביטוח תאונות אישיות הוא "תשלום חובה" כמשמעותו בחוק הריבית, וכי על כן על פיגור בתשלום זה חלות הוראות תשלומי הפיגורים בגין תשלום זה – תוכרע לטובת הקבוצה.**

ראשית בחן ביהמ"ש **האם התשלום בגין ביטוח תאונות אישיות הוא בגדר "תשלום חובה"?**

ביהמ"ש סקר את החקיקה בתחום וקבע כי מסעיף 6א בחוק לימוד חובה עולה כי תשלומים לפי חוק זה קבועים בסעיפים 6(ד) ו-6(1ד), וכי קיימים שני סוגי תשלומים ממי שזכאי לחינוך חינם – תשלומי חובה ותשלומים שאינם חובה. מס"ק 6א(ב) עולה כי כספי תשלומי החובה והרשות ישמשו רק למטרות שלשמם נועדו. כמו כן קובע הסעיף שעל הרשות להחזיק את כספי התשלומים האמורים בחשבון נפרד המיועד למטרה זו. התשלום בגין ביטוח תאונות אישיות מוסדר בסעיף 6(1ד) בחוק חינוך חובה. **סעיף זה קובע שתי חובות – החובה לבטח את התלמידים באמצעות רשות החינוך המקומית, וחובת המבוטחים – התלמידים – לשלם את דמי הביטוח לרשות החינוך המקומית**. לתלמיד שנכלל בקבוצת הזכאים לחינוך חינם אין בחירה אם להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות ולרשות המקומית אין שיקול דעת והיא חייבת בביטוח התלמידים.

חובת ביטוחם של תלמידים הלומדים במערכת החינוך בביטוח תאונות אישיות עוגנה בחקיקה במסגרת תיקון 20 לחוק לימוד חובה ב-1994. בדברי ההסבר מצוינת מטרת התיקון כך: "**מטרת הצעת החוק לעגן בחוק את ההסדר הקיים בענין ביטוח תאונות אישיות לתלמידים באופן שכל התלמידים יהיו מבוטחים בביטוח זה והתשלומים לכך ישולמו במסגרת התשלומים שנגבים כיום בעד מתן שירותים נוספים**". העובדה כי מדובר בתשלום חובה עוגנה גם בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובפסיקה.

בהמשך בחן ביהמ"ש **האם התשלום בגין ביטוח תאונות אישיות הוא "תשלום חובה" כמשמעותו בחוק הריבית?**

ביהמ"ש עמד על כך שמעמדת העיריות ומרכז השלטון המקומי עולה כי הרשויות המקומיות הן שמשלמות את דמי הביטוח לחברת הביטוח דרך משכ"ל, ולא התלמידים; התשלום שמעבירות הרשויות אינו כרוך בזיהוי התלמידים, אלא נעשה באופן כללי עבור כלל התלמידים המבוטחים ברשות; הרשות אינה רשאית להתנות את חובת הביטוח החלה עליה, בתשלום.

לפיכך קבע ביהמ"ש כי "**הרשות המקומית נושאת בתשלום דמי הביטוח וכי לשם מימון עלויות הביטוח העניקה המדינה לרשות סמכות לגבות את דמי הביטוח מהתלמידים. הסמכת הרשות לגבות את דמי הביטוח מובילה למסקנה שאלה הם תשלומי חובה גם לפי חוק הריבית ושהרשות רשאית לגבות בגינם תשלומי פיגורים אם לא שולמו במועד על מנת שלא ייגרם לרשות חסרון כיס**".

ביהמ"ש דחה את טענת המבקש כי המילה "באמצעות" בסעיף 6(ד1)(1) משמעותה שהרשות היא "מתווך" בין חברת הביטוח לתלמיד לעניין התשלום ושעל כן התשלום איננו לרשות אלא לחברת הביטוח ועל כן לא מדובר בתשלום חובה לרשות. זאת היות והביטוח הוא באמצעותה של הרשות לא כצינור אלא כמי שעליו חובת הביצוע של החובה.

בדומה נדחתה גם טענת המבקשים לפיה העובדה שעל הרשות להחזיק את כספי הביטוח בחשבון בנק נפרד וייעודי, ושיתרה בחשבון יש להעביר לתלמידים שמהם נגבו התשלומים, מלמדת כי הרשות אינה רשאית להנות מריבית על הפיגורים, אשר נצברת ביתרה הכללית של הרשות ולא נותרת בחשבון הייעודי. ביהמ"ש קבע כי ישנם מקרים רבים בהם על הרשות לגבות את הכספים לחשבון ייעודי, כגון גביית היטלי פיתוח, ואולם גבייה לתקציב בלתי רגיל, בדומה לגבייה בענייננו, לא מוציאה את הכספים הנגבים על פי דין מגדר היותם תשלום חובה, אף שייעודה הוא למטרה מסוימת בלבד ואף שהם מנוהלים בנפרד, ולפייכך יש לגבות ריבית פיגורים לפי חוק הריבית ככל שהם משולמים באיחור.

"נוכח לשון החוק, דברי ההסבר וחוזרי המנכ"ל המוצאים בהתאם לחוק והפסיקה, נחה דעתי שמדובר בתשלום חובה שנקבע בחוק, בגין שירות חובה שבו חויבה הרשות המקומית – בחוק".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

האם ניתן לאשר תוספת אחוזי בנייה (5%) לצורך התאמות נגישות לבניין חדש?

ערר (ת"א) 1085-06-24 לימור כבירי נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה - תל אביב-יפו

לאחרונה דנה ועדת ערר בשאלה האם רשאית הועדה המקומית לאשר בהקלה תוספת שטחים עבור נגישות לפי סעיף 151(ב1) לחוק התכנון והבנייה גם לבנייה חדשה או שמא תוספת זו מותרת בבניין קיים בלבד. נציין שהיו סוגיות נוספות נטענו בערר אך ועדת הערר לא הכריעה בהן והעבירה אותן לדיון חוזר בוועדה המקומית

סעיף 151 (ב1) לחוק קובע כך: "**על אף האמור בסעיף קטן (ב), תוספת שטחי שירות של עד 5% משטח המגרש או 5% מהשטח הכולל המותר לבניה במגרש, הנמוך מביניהם, הנדרשים בשל ביצוע התאמות נגישות, לרבות בניית מעלית, אשר אינן מתחייבות לפי הוראות לפי פרק ה'1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, או לפי הוראות לפי פרק ה'1א לחוק זה – לא תיחשב כסטיה מתכנית**".

במקרה דנן התבקש היתר לבניין מגורים חדש בן שלוש קומות אשר אינו מחוייב במעלית על פי דין. בבקשת ההיתר ביקשה העוררת תוספת 5% כאמור בסעיף לעיל לצורך הקמת מעלית והנגשת הקומות. הועדה המקומית סירבה לבקשה זו היות וסעיף זה מאפשר (לטענתה) תוספות שטחי שירות עבור נגישות למבנים קיימים שצריך להנגיש אותם במגבלות המבנה הקיים ומכאן התוספת מכוח החוק. מקום שבו מדובר בהריסה ובנייה מחדש ניתן לתכנן מראש את המבנה כדי שיענה גם על הצורך בנגישות מבחינת רוחב מעברים וכדומה.

<u>ועדת הערר קיבלה את עמדת העוררת בנקודה זו וקבעה כי ניתן לאשר הקלה כמותית בגין נגישות גם בבניין חדש.</u>

ועדת הערר עמדה על כך שלפי סעיף זה, מוסמכת הוועדה המקומית לאשר תוספת של עד 5% תוספת שטחי שירות הנדרשים לצורך התאמת נגישות, מעבר לנגישות המחויבת מכוח החוק. עצם אישור תוספת שטחי השירות מכח סעיף זה וכן היקף השטח המאושר, נתונים לשיקול דעת הוועדה המקומית, לאחר פרסום הקלה. דהיינו הוספת השטחים מותרת, אולם אינה מחויבת. **<u>הרציונל העומד בבסיס סעיף זה הוא תמרוץ הציבור לשפר את נגישות המבנים מעבר למינימום המחוייב בחוק.</u>**

ועדת הערר קבעה, כי **במקרה דנן, במסגרת הבקשה להיתר נעשו הסדרי נגישות <u>מעבר למינימום הנדרש</u> בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתקני הנגישות**. כך למשל, התבקשה תוספת מעלית לבניין, הגם שאין חולק, כי גובהו של הבניין ומספר יחידות הדיון שבו אינן מחייבות הקמת מעלית לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. כמו כן, התבקשה הרחבת המסדרונות המשותפים בחלל המדרגות כך שיאפשרו רדיוס סיבוב ותנועה לכיסאות גלגלים מעבר לנדרש בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בבנייני מגורים קטנים כגון הבניין דנן. סעיף החוק 151(ב1) נועד לאפשר שיפורי נגישות במבנים כגון הבניין דנן, אשר אינם מחויבים לכך על פי חוק.

על כן נקבע בערר כי "**צודקת הוועדה המקומית, כי החוק אינו מחייב הקמת מעלית בבניין כגון זה המבוקש בהיתר דנן, לא בשל מספר היחידות המבוקשות ולא בשל גובהו (בעניין זה אנו מקבלים את עמדת הוועדה המקומית לעניין סעיף 158א לחוק). בדיוק למקרים כאלו ולמטרה כזו, נועד סעיף 151(ב1), כדי לאפשר את תוספת שטחי השירות הנדרשת לצורך התאמת נגישות שאינה מחויבת לפי החוק**".

לצד האמור, לגבי אופן מימוש תוספת השטח הדגישה ועדת הערר מספר דגשים:

- **ראשית, מאחר ומדובר בהקלה, לוועדה המקומית שיקול דעת אם לאשר את ההקלה ובאיזו מידה. במסגרת שיקול דעת זה יש להתחשב במכלול השיקולים התכנוניים הרלוונטיים. בין היתר, השפעת הגדלת נפח הבניה על סביבתה. במילים אחרות, קביעת אחוזי הבניה הנדרשים לשם התאמות נגישות שאינן מחויבות לפי חוק נתונה לשיקול דעת הוועדה המקומית ותיבחן ממקרה למקרה.**

- **שנית, חלה חובה להראות כי תוספת שטחי השירות אכן משפרת את נגישות הבניין. גם אם התוצאה הסופית היא שאין מדובר בבניין נגיש במלואו, די בכך שימצא כי שטחי השירות תרמו מהותית לשיפור הנגישות בבניין. לדוגמא, ככל שמספר רב יותר של בעלי דירות נהנים מהנגישות הנוצרת בבניין כתוצאה מהתוספת, יהיה בכך משום שיקול כבד משקל לאשרה.**

"אישור תוספת של 5% שטחי שירות לצרכי הנגשה כאמור בסעיף 151 (ב1) לחוק הוא אפשרי ומותר גם בעניינו עת מדובר בהקמת בניין חדש ולא בתוספת לבניין קיים".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

מה הדין לגבי קידום עובד שהוא קרוב משפחה של יו"ר ועד העובדים בעירייה?

סעש (ב"ש) 52304-12-23 חיים אזולאי - מדינת ישראל - משרד הפנים

לאחרונה דן בית הדין האזורי לעבודה בתביעה לביטול החלטת ועדת השירות לעיריות במשרד הפנים שלא לאשר את מינויו של התובע לתפקיד מפקח בכיר במחלקת שירותי ניקיון בעיריית אשדוד, נוכח קרבת משפחה בינו ליו"ר ועד העובדים בעירייה.

התובע אשר הועסק בעירייה משנת 1994 עבד לפני המכרז דנן כמנהל עבודה ביחידת תברואה, משרה במתח דרגות 7-10 בדירוג המנהלי. לתובע שתי קרובות משפחה שמועסקות בעירייה: אשתו, שעובדת כסייעת בגני ילדים, ואחייניתו, המועסקת בתפקיד מנהלת אגף אירועים בעירייה ומכהנת כיו"ר ועד העובדים בעירייה.העירייה פרסמה מכרז פנימי ל- 2 משרות מפקח בכיר במחלקת שירותי ניקיון במתח דרגות 9-11 בדירוג המנהלי. התובע הגיש את מועמדותו יחד עם שבעה מועמדים נוספים. ועדת הבוחנים החליטה פה אחד לבחור בתובע ובעובד נוסף לתפקיד. בוועדת הבחינה לא השתתף נציג ועד העובדים בשל קרבת המשפחה.

העירייה פנתה לוועדת השירות (להלן: "**הועדה**") בבקשה לאישור המינוי בצירוף חוות דעת היועץ המשפטי של העירייה לפיה אין מניעה לאשר את המינוי. <u>ועדת השירות החליטה ברוב דעות שלא לאשר את מינויו של התובע לתפקיד בשל הקרבה המשפחתית בין התובע ליו"ר ועד העובדים</u>. דעת המיעוט בוועדה סברה כי יש לאשר את המינוי. החלטת רוב חברי הוועדה שלא לאשר מינויו של התובע לתפקיד התבססה על שני נימוקים בלבד: הנימוק הראשון הוא שמאחר שלתפקיד יו"ר ועד העובדים יש השפעה רבה על מכרזי כוח אדם בעירייה, קרבת המשפחה של התובע ליו"ר ועד העובדים "מעלה חשש להשפעה פסולה על בחירתו של המועמד לתפקיד בפרט כאשר ישנם מועמדים נוספים מקרב עובדי הרשות שהגישו מועמדותם לתפקיד". הנימוק השני עניינו ב"אופן בו עשוי להשתקף בעיני הציבור ובקרב עובדי הרשות קידומו של קרוב משפחה של יו"ר ועד העובדים והחשש לפגיעה באמון הציבור שעשוי להיגרם ממינוי זה".

על החלטה זו הגיש העובד (התובע) תביעה לבית הדין לעבודה.

בית הדין קיבל את התביעה תוך שהוא קובע כי "**לאחר בחינת טענות הצדדים על יסוד המסגרת הנורמטיבית שהובאה לעיל, אנו סבורים כי נפלו פגמים מהותיים בהחלטת ועדת השירות, בכך שמחד – הוועדה לא שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים בעניינו של התובע בהתאם לאמות המידה שנקבעו בפסיקה, ומאידך – ניתן על ידה משקל מכריע לשני שיקולים בלבד שאינם מספקים, תוך התעלמות משאר נסיבות העניין**".

בית הדין עמד על הרקע הנורמטיבי ביחס לסייגים ולהנחיות בנושא העסקת קרובי משפחה בעיריות, המעוגנים בפקודת העיריות ובחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. ביה"ד עמד על כך שלא בכל מקרה בו קיים חשש כלשהוא לניגוד עניינים של מועמד לתפקיד יש לפסול את המינוי, שכן אם ניתן למנוע את החשש לניגוד עניינים בעריכת הסדר מתאים יש לעשות כן.

לגופו של עניין קבע ביה"ד כך: "**דעת הרוב בוועדה נתנה משקל מכריע בהחלטתה לעובדה כי במכרז הפנימי בו נבחר התובע התמודדו מועמדים נוספים מבין עובדי העירייה, כך שניתן היה לאייש את התפקיד על ידי עובד אחר. בכל הכבוד, לטעמנו, עצם העובדה שהתמודדו במכרז מועמדים אחרים אינה יכולה להוות שיקול שלא לאשר את המינוי, ובוודאי שלא להוות שיקול מכריע. ...מטרתו של המכרז לבחור את המועמד הכשיר והמתאים ביותר מבין המועמדים. עצם העובדה שהתמודדו במכרז מועמדים נוספים לתפקיד, כשלעצמה, אינה מהווה אינדיקציה כלשהיא לקיומו של חשש להשפעה פסולה על המינוי או לפגיעה אחרת בטוהר הליך המכרז. אדרבא, ככלל, העובדה שבמכרז מתמודדים מועמדים רבים עשויה להעיד כי מדובר במכרז אותנטי שלא "נתפר" למידותיו של מועמד מסוים**". בהמשך קבע ביה"ד כי על הועדה היה לבחון את העובדות ונסיבות הספציפיות (ר' מסגרת משמאל). ביה"ד קבע כי במקרה דנן החשש לניגוד עניינים הצטמצם הן בשל היעדרות יו"ר ועד העובדים מועדת הבוחנים והן בשל העובדה כי התובע נבחר פה אחד בהחלטה מבוססת, כאשר הנימוקים היו שהתובע והמועמד השני שנבחר היו המועמדים הוותיקים ביותר והמתאימים ביותר מבין המועמדים במכרז.

באשר לנימוק השני של הועדה קבע ביה"ד כי "**לא ניתן להסתפק בהנמקה כללית בדבר חשש לפגיעה באמון הציבור בכל מינוי קרוב משפחה של חבר ועד עובדים, אחרת המחוקק היה קובע איסור קטגורי על העסקת קרוב משפחה של חבר ועד עובדים, מבלי להידרש להפעלת שיקול דעת על ידי ועדת השירות. הדברים מקבלים משנה תוקף כאשר מדובר בקידום של עובד קיים בתוך מקום העבודה כבענייננו. למעשה, משמעות קבלת הנמקה זו של הוועדה כהנמקה מספקת, תהיה שהתובע לא יוכל להתקדם ולהיבחר לכל תפקיד אחר בעירייה נוכח קרבת המשפחה שלו ליו"ר ועד העובדים, מבלי להידרש כלל לנסיבות הספציפיות של המינוי ...**".

בנוסף לאמור קבע ביה"ד כי הועדה לא שקלה שיקולים שכן היה עליה לשקול והם: <u>היעדר התייחסות מספקת לכך שמדובר בקידום ולא במינוי עובד חדש</u>; <u>אפשרות הסדרת ניגון העניינים בהסדר</u>; <u>נסיבותיו האישיות של התובע</u> (היותו עובד ותיק ומוערך).

לנוכח הפגמים הנ"ל החזיר ביה"ד את הדיון בסוגייה לועדת השירות לבחינה מחודשת בעניין מינוי של התובע לתפקיד.

"על הוועדה היה לבחון, על בסיס העובדות והנסיבות הספציפיות הנוגעות להליך המכרז, האם מתעורר חשש שהתובע הועדף על פני מועמדים אחרים בשל קרבת המשפחה, ולא על בסיס כישוריו".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

האם חייבת ועדת השירות לבחון אפשרות של נטרול ניגוד העניינים בין עובד לקרוב משפחתו המועסק ברשות המקומית טרם קבלת החלטתה?

סעש (ב"ש) 63025-05-25 אייל רחמים - מדינת ישראל

התובע התמודד למכרז משרת היועמ"ש לנתבעת 2, עיריית קריית מלאכי (להלן: העירייה) בו התמודדו מעל 30 מועמדים, ונבחר לתפקיד היועמ"ש. מאחר שגיסתו של התובע מועסקת בעירייה כמלוות חיילים וצעירים במחלקת רווחה ושירותים חברתיים, ועדת השירות של משרד הפנים לא אישרה את מינויו של התובע. ואלה עיקרי החלטת ועדת השירות:

ראשית ציינה הועדה כי "**תפקיד הוועדה אינו לבחון האם קיים ניגוד עניינים – שכן המחוקק כבר קבע כאמור כי קיים ניגוד עניינים בהעסקת הקרובים, אלא לבחון האם מתקיימות אותן נסיבות מיוחדות המצדיקות חריגה מן הכלל ומתן האישור.**" בהמשך ציינה הועדה כי "**מנתוני המכרז ופרוטוקול ועדת הבחינה, כפי שהועברו על ידי הרשות המקומית, לא ניכר כי קיים קושי בגיוס מועמדים ראויים לתפקיד, זאת שעה שלמכרז התמודדו 15 מועמדים ואף נבחר כשיר שני, כך שעל פניו אי מתן האישור לא יפגע ביכולתה של הרשות לאייש את התפקיד או בתפקודה השוטף...**

מבלי לגרוע מן האמור, סבורים חברי הוועדה כי לא ניתן גם להסדיר את ניגוד העניינים מהעסקת המועמד כיועץ משפטי שעה שקרובת משפחתו מועסקת ברשות המקומית. הגם שקטן החשש לקשרי עבודה בין המועמד לקרובת משפחתו המועסקת ביחידת הרווחה בעבודה השוטפת, לא ניתן להתעלם מכך כי יועמ"ש הרשות הינו תקפיד בכיר המהווה, מתוקף תפקידו, שומר סף וממונה על טוהר המידות ברשות, תפקיד המחייב את העובד המועסק בו להיות לסמל ולדוגמא ליתר העובדים. ברי כי כאשר מדובר בהעסקת יועץ משפטי אשר לו קרובת משפחה ברשות המקומית, הדבר אינו עולה בקנה אחד עם אופי ומהות התפקיד. ...

לבסוף ציינו חברי הועדה כי לתובע יש קרוב משפחה נוסף ברשות ו" **אמנם קרבת המשפחה של בן הדוד המועסק כמנהל אגף שירות לתושב אינה נכללת בהגדרת "קרוב משפחה" בפקודת העיריות, אולם מרגע שבקשה זו הובאה בפני הוועדה – לא ניתן להתעלם מקרבת משפחה זו ומן החשש לקשרי העבודה וניגודי העניינים הנובעים ממנה לאור אופי תפקידי הקרובים והבכירות של בן הדוד המשמש כמנהל אגף החולש על כל יחידות העירייה.**"

בתביעה דנן עתר התובע לביטול החלטה זו ובית הדין האזורי קיבל את התביעה באופן זה שהדיון הוחזר לועדת השירות. בית הדין דחה את טענת ועדת השירות בכל הנוגע לבן דודו של התובע. נקבע כי "**בן דודו של התובע אינו נכלל בהגדרה של קרובי משפחה לפי פקודת העיריות, הוועדה לא הייתה רשאית לבסס את החלטתה על קיומו של הקשר משפחתי זה ואינה יכולה להרחיב את הגדרת קרובי המשפחה מעבר לקבוע בחוק**".

בית הדין קבע כי חובה על הועדה לבחון את האפשרות לנטרל את ניגוד העניינים בדרך של הסדר. בית הדין קבע כי **טרם תתקבל החלטת ועדת השירות עליה לבחון את אפשרות נטרול ניגוד העניינים. בשלב הראשון, הוועדה נדרשת למיפוי מדויק של מהות ניגוד עניינים ועוצמתו ובשלב השני בחינת פתרונות מעשיים לנטרולו. פתרונות אפשריים למניעת ניגוד עניינים יכולים להיות שונים. כך, למשל, העברת תחומי סמכות לבעל תפקיד אחר, הגבלת סמכויות קבלת החלטות או ניתן לחייבו לפעול בשיתוף בעל תפקיד אחר**".

בית הדין קבע שעל ועדת השירות לבחון את טענות התובע וטענות העירייה באופן מעמיק. וכך כתב בית הדין בעניין זה "**מקום שיש חשש או ספק לניגוד אינטרסים בהעסקתם של שני עובדים קרובי משפחה באותו מקום עבודה בשירות ציבורי, יש לשים גדר שתמנע אפשרות לפגיעה בטוהר המידות. אולם חיוב זה לא פוטר את הוועדה מחובתה להתייחס לטיעונים שהוצגו בפניה, ולבחון באופן מעמיק את כלל השיקולים הרלוונטיים. הוועדה לא התייחסה לטענות התובע שטען בצורה מפורטת בפניה, ... הוועדה לא התייחסה לעמדת העיריה (... לפיה) על פי חוות דעתה של הממונה הישירה של הגיסה, אין חשש לעבודה משותפת ואין חשש ליחסי כפיפות ואין שום חשש ליחסי מרות, התפקיד אותו ממלא הגיסה לבין תפקיד של יועמ"ש הרשות**".

לאור האמור קבע בית הדין כי יש להחזיר את עניין התובע לדיון מחודש בפני ועדת השירות תוך בחינת כלל השיקולים הרלוונטיים, כאשר הוועדה תתייחס התייחסות עניינית ומנומקת לטיעוני התובע, לעמדת העיריה ולעמדת מנהלת אגף הרווחה.

"בעת שהוועדה דנה באפשרות לחרוג מהכלל האוסר העסקה בניגוד עניינים, ובבואה לדון באפשרות לאשר העסקה על אף קרבת המשפחה, למי מהממונים ברשות, הוועדה נדרשת לבחון את אופן קבלת העובד והאם יש חשש כי המועמד זכה במכרז בגלל קרבת משפחתו למי מנבחרי הציבור או העובדים ברשות המקומית, ואת יכולת הרשות להעסיק את העובד למרות קרבת המשפחה על ידי נטרול החשש לניגוד עניינים בעבודה השוטפת".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

הכללים לגבי מינוי נציג אופוזיצייה בועדת הנחות מארנונה

עת"מ 64672-01-25 עורכי דין לקידום מנהל תקין ואח' נ' עיריית נס ציונה ואח'

לאחרונה דן בית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה שעניינה היחס בין סעיף 149ד(ב)(1) לפקודת העיריות לסעיף 150א(ב) לפקודה. דהיינו – האם הסיעה הגדולה באופוזיציה חייבת למנות מי מחבריה כנציג בוועדת ההנחות מארנונה (להלן: "**ועדת ההנחות**"), או שהיא רשאית לבחור למנות לוועדת ההנחות חבר מועצה מסיעת אופוזיציה אחרת.

סעיף 149ד(ב)(1) קובע בנוגע להרכב ועדת ההנחות כך: "**(ב) חברי הועדה יהיו – שלושה חברי המועצה, אשר שניים מהם חברים בסיעות המיוצגות בועדת ההנהלה ואחד חבר בסיעה הגדולה ביותר, שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה, שקיבלה את מרב קולות הבוחרים; היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה – יהיה חבר ועדה אחד לפחות מי שאינו חבר המועצה".**

סעיף 150א(ב) קובע כך: **סיעה הזכאית למנות חבר מטעמה בועדת חובה לפי פקודה זו או לפי כל דין (להלן – סיעה זכאית), רשאית למנות לועדה חבר מועצה מכל סיעה אחרת, וזאת אף אם עקב מינויו לא תתקיים הוראה מהוראות סעיף קטן (א)";**

במקרה דנן הגישו חברי סיעת האופוזיצייה, לרבות חברי הסיעה הגדולה ביותר, בקשה למנות כחבר בועדת הנחות, במקום את הנציג שנקבע (עותר מס' 2) נציג מטעם סיעה שאינה סיעת האופוזיצייה הגדולה ביותר (עותרת 8). אלא שחוות הדעת המשפטית שהוצגה למועצת העירייה קבעה כי בהתאם להוראות סעיף 149ד לפקודת העיריות – ניתן להחליף את העותר 2 בכל אחד מחברי סיעתו שהיא הסיעה הגדולה באופוזיציה, אך לא ניתן להחליפו בעותרת 8 שאינה חברת הסיעה שזכתה למרב הקולות מקרב סיעות האופוזיציה.

בהתאם לחוות הדעת האמורה נתקבלה החלטה על ידי המשיבים (חברי הקואליצייה) לפיה סעיף 150א(ב)(1) המקנה לסיעה את הגמישות לבחור כי חבר סיעה אחרת יחליף אותה כחבר בוועדת חובה, אינו חל כאשר מדובר בוועדת ההנחות – עליה חל ההסדר הספציפי הקבוע בסעיף 49ד(ב)(1). על החלטה זו הוגשה העתירה דנן.

בית המשפט קיבל את העתירה וקבע כי הוראת סעיף 149ד(ב)(1) אינה שוללת את תחולתו של הוראת סעיף 150א(ב)(1), וכי נותרת בידי חברי האופוזיציה הגמישות לקבוע מי יהיה הנציג מטעמן בוועדת ההנחות.

ראשית קבע ביהמ"ש כי הפרשנות הלשונית של הסעיף תומכת בקבלת העתירה. זאת היות ו"סיעה זכאית" מוגדרת בסעיף 150א באופן רחב - "**סיעה הזכאית למנות חבר מטעמה בועדת חובה לפי פקודה זו או לפי כל דין**", ללא כל סייג – אותו ניתן היה בנקל לקבוע. אף מהמשך הסעיף עולה הגישה המרחיבה, שכן המחוקק קובע כי סעיף זה חל אף אם תוצאתו תוביל לכך שלא יישמר האיזון בין חברי הסיעות השונות בוועדות החובה.

על כן קבע ביהמ"ש כי "**הפרשנות הפשוטה יותר של לשון החוק היא כזו, במסגרתה לא נשללת הגמישות שנקבעה במסגרת סעיף 150א(ב), מאת סיעת האופוזיציה הגדולה וביחס לוועדת ההנחות – עליה חל סעיף 149ד(ב) לפקודת העיריות. בהתאם לפרשנות זו, הסיעה הגדולה באופוזיציה היא הסיעה הזכאית למנות חבר מטעמה כנציג האופוזיציה בוועדת ההנחות, אך בה בעת – לא נשללת ממנה האפשרות ליישם את סעיף 150א(ב) ולבחור להחליט למנות תחתיה חבר אחר מקרב סיעות האופוזיציה.**

עיון בסעיף 150א לפקודת העיריות מלמד כי במקרה מעין זה, סיעת האופוזיציה הגדולה נותרת מי שרשאית לקבוע את זהות נציגה במינוי של קבע לוועדת ההנחות, ולכן אם תמצא לנכון תוכל היא ככל הנראה לבטל מינוי של מי שאינו חבר סיעתה ושנעשה מכוח הסמכות שניתנה בהוראות סעיף 150א(ב). בדרך זו, נותרת היא במידה רבה אחראית לתפקוד הנציג שבחרה לשמש תחתיה – ובכך למעשה מוגשמות התכליות של שני הסעיפים, זה לצד זה".

כמו כן קבע ביהמ"ש כי פרשנות זו תואמת למגמה בפסיקה והיא חיזוק האופוזיצייה. זאת היות וסעיף 150א(ב) לפקודת העיריות – מקנה גמישות וגמישות מקנה כוח ומשפרת את יכולת התפקוד של האופוזיציה.

ביהמ"ש ציין גם כי פרשנות זו מוצדקת גם לאור הצורך הפרקטי, במקרים מסויימים, לגמישות תפקודת באופוזיצייה.

"אחריותה של הסיעה הגדולה באופוזיציה מוטלת על כתפיה ומיושמת בבחירת הנציג, ויש להניח כי היא תהיה רשאית אם תמצא לנכון בעתיד להחליפו, שכן כפי שעולה מהמשך הסעיף ... היא הנותרת האחראית למינוי זה".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

גליון מס: 1500 **יום:** 11.3.2025 **תחום יומי:** מיסוי מוניציפאלי
כתיבה: עו"ד ענת צבי, צבי – עורכי דין anat@zvilaw.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

האם ניתן לסווג נכס ריק בסיווג בעל התעריף המופחת של מחסן לעסק?

עמ"נ 24-01-2184 אשטרום נכסים בע"מ נ' מנהלת הארנונה – עיריית ראשון לציון

אשטרום נכסים בע"מ (להלן – **אשטרום**) מחזיקה בנכסים ריקים הנמצאים בתחום שיפוט עיריית ראשון לציון. לאחר שזוכתה בהנחות לנכסים הריקים בהתאם ל**תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה** (הנחה מארנונה) התשנ"ג-1993, ביחס למלוא התקופה המצטברת הקבועה בתקנה, פנתה אשטרום למנהלת הארנונה בעירייה וביקשה לסווג את הנכסים בסיווג "מחסן לעסק". לאחר שבקשתה נדחתה ואף ערר שהגישה על החלטת מנהלת הארנונה בעירייה נדחה, הגישה אשטרום ערעור לבית המשפט המחוזי (מנהלי)(מרכז), במסגרתו טענה בין היתר שהשימוש בנכסים לאחסנה אפשרי על פי היתר הבניה, ושאין רלוונטיות לבחינת התקיימות בפועל של התנאים הקבועים בסעיף 1.4 לצו הארנונה של העירייה לצורך סיווג הנכסים כ"מחסן לעסק", שכן יש לבחון רק את פוטנציאל השימוש. בתגובה לערעור טענה העירייה שאין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטת ועדת הערר שמיישמת את הדין, שכן לא נפל כל פגם מנהלי בשיקול דעת הוועדה. לגופו של עניין נטען שהגדרת נכס כ'מחסן לעסק' תלוית שימוש בפועל לצורך אחסנת טובין של העסק שאותו משמש הנכס, ומאחר שבנכסים של אשטרום לא מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 1.4 לצו הארנונה, אין להחיל עליהם את התעריף המופחת הקבוע ל'מחסן לעסק'.

כב' השופט דרור ארד איילון קיבל את טענת העירייה ביחס להיקף התערבות בית המשפט בהחלטות וועדת הערר לענייני ארנונה והזכיר ש"**הלכה פסוקה היא, כי בערעור על החלטת ועדת ערר, לא נכנס בית המשפט לעניינים מנהליים לנעליה של ועדת הערר ואינו נדרש להחליף את שיקול דעתה בשיקול דעתו שלו. תפקידו לבחון את תקינות ההליך המנהלי, האם נשקלו כלל השיקולים הרלוונטיים על יסוד תשתית עובדתית הולמת ואלה בלבד, ואף אם התוצאה אינה חורגת בעליל ממתחם הסבירות במידה המחייבת התערבות שיפוטית**".

כב' השופט הזכיר את ההלכה שנקבעה בבר"מ 991/16 **אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' עיריית תל אביב ואח'** במסגרתה "**נקבע מבחן דו שלבי לבחירת "היעוד התכנוני הזול ביותר מבין היעודים האפשריים.. "<u>בשלב הראשון</u>, מבין כלל השימוש התיאורטיים בנכס, יש לבחור רק את 'סל' השימושים המתאימים לייעודו התכנוני. <u>בשלב השני</u>, לאחר שאותרה מסגרת השימושים האפשריים על פי הדין, יש לבחור את הסיווג הזול ביותר התואם את השימושים המותרים על פי דין בנכס**".

בהמשך לכך, בחן כב' השופט את פסק הדין בעניין בר"מ 8267/20 **מנהל הארנונה בעיריית תל אביב נ' שובל ניהול השקעות בע"מ** (להלן – **עניין שובל**) שם נפסק בעניין בקשת נישום לסווג נכס ריק הנמצא בתחום שיפוט עיריית תל אביב, בסיווג המתאים ל'בית תוכנה', ש"**מטרתו של הסיווג המוזל אינה מתקיימת בנכס שלא מתקיימת בו כל פעילות; שכן <u>כאשר הנכס עומד ריק, אין בו לקדם את הצמיחה הכלכלית של הרשות המקומית, ולפיכך ההצדקה לחייב בתעריף מופחת, שנועד לשמש כתמריץ לקיום סוג הפעילות המסוים כאמור, אינה עומדת</u>**". הוזכר שהרציונל העומד בייסוד קביעה זו בעניין שובל הינו ש"**מתן אפשרות להחיל סיווג מופחת זה על נכס ריק עשויה להחליש את התמריץ של המחזיק לפעול לקידומה של פעילות בנכס שתאפשר ניצול יעיל שלו. כך, יוכל מחזיק הנכס ליהנות בקלות מסיווג מופחת בהיותו ריק, ולעומת זאת על מנת לזכות בסיווג זה כאשר הנכס מאוכלס תעמוד לפניו משוכה לא פשוטה**".

כב' השופט בחן את הגדרת 'מחסן לעסק' שבסעיף 1.4 לצו הארנונה של העירייה ולפיה מחסן הוא "**מבנה המשמש לאחסנת טובין של בית עסק, ובלבד שהכניסה אליו אינה מהכניסה הראשית לעסק כך שהלקוחות אינם מבקרים בו, ישנה הפרדה בינו לבין מבנה עיקרי לעסק, ואין הוא משמש למכירה**". בהתאם, קבע ש"**הגדרת 'מחסן' אינה עוסקת בנכס כשהוא לעצמו, אלא בתעריף מופחת לנכס מסוים שהשימוש בו הוא בזיקה לנכס אחר**". לאור ההגדרה שבסעיף 1.4 והעובדה שהנכסים נשוא הערעור ריקים ולא משמשים בפועל כ'מחסן לעסק', נקבע "**שאף בגישה מרחיבה, הגדרת 'מחסן לעסק' אינה מקנה תעריף מופחת למבנה, אל אם הוא קשור ל'בית עסק' לצורך אחסנת טובין**".

עוד קבע כב' השופט ארד איילון שלמרות שבעניין שובל נקבע שההכרעה שם "**תחומה לסיווג.. 'בית תוכנה'**", הרי שהרציונל העומד בבסיס עניין שובל חל גם בעניין זה, שכן "**כדי שמחזיק עתידי של הנכסים הריקים יוכל להמשיך וליהנות מתעריף 'מחסן', יהיה עליו לשכור בנוסף נכס אחר, עיקרי, שהנכסים הנדונים ישמשו לאחסנת ציוד הקשור אליו, באופן שיתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 1.4 לפרק ב' לצו הארנונה**".

<u>התוצאה</u>: הערעור נדחה ואשטרום חויבה בהוצאות העירייה בסך של 20,000 ₪.

"רשות מקומית רשאית לפטור נכס ריק מתשלום ארנונה בהנחות לפי תקופות הקבועות בתקנה. לאחר אותן תקופות, יחויב הנכס הריק בארנונה בדומה לנכס פעיל, כאשר סיווגו יעשה לפי ייעודו התכנוני.. מבין היעודים התכנוניים האפשריים, "יש לבחור את הייעוד התכנוני הזול ביותר".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

הגמשת העמדה הדווקנית בעניין פגם בערבות בכלל וערבות מיטיבה בפרט

עעמ 25-03-20037 זוהר חוצות בע"מ נ' עיריית קרית אונו

לאחרונה דן בית המשפט העליון בערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים (השופט ק' ורדי), ב-עת"מ 25510-02-25. בפסק הדין נושא הערעור נדחתה עתירת המערערת לפסילת הצעתן של המשיבות 3-4 ולהכרזה עליה כזוכה, במכרז לתפעול, אספקה, התקנה ושיווק של מתקני פרסום חוצות ולמתן זכות שיווק ופרסום על מתקנים אלו, שפרסמו עיריית קרית אונו והחברה לפיתוח קרית אונו (להלן יחד: העירייה). פסק הדין נשוא הערעור נסקר בגיליון 1512.

במסגרת המכרז הוזמנו המציעות להציע להתקשר עם העירייה, באמצעות החברה לפיתוח, בהסכמים במסגרתם המציעה הזוכה תפעל להתקנת, תפעול, אספקה ושיווק של מתקני פרסום חוצות, ותשלם לעירייה דמי זיכיון עבור הזכות לפרסם על-גבי מתקנים אלו. למכרז פורסמו מספר הבהרות. הבהרה מס' 4 כללה תיקון מועד הגשת ההצעות והבהרה מס' 5 כללה תיקון של נוסח הערבות. הבהרה מס' 5 נשלחה במייל שכותרתו זהה למייל שכלל את הבהרה מס' 4 ובתוכן המייל לא נכתב שישנה הבהרה חדשה. משיבות 3-5 צירפו ערבות בנוסחה המקורי ולא בנוסח המתוקן. היועץ של המכרז המליץ שלא לפסול את ההצעות וועדת המכרזים קיבלה את הצעתו. כמו כן קיבלה ועדת המכרזים את יתר המלצותיו של היועץ. על החלטה זו הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט.

בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה וקבע כי לאור הבלבול בהודעות העירייה לגבי ההבהרות פעלו הזוכות בתום לב עת הגישו ערבות בנוסח המקורי. על פסק הדין הוגשה הערעור דנן, אשר חזר על הטענות בעתירה.

<u>בית המשפט העליון דחה את העתירה תוך שהוא סומך ידו על פסק הדין של בימ"ש קמא.</u>

ביחס לטענת המערערת כי ועדת המכרזים התפרקה משיקול דעתה ונסמכה לחלוטין על היועץ, ומסיבה זו יש לפסול את כלל ההחלטות שהתקבלו על-ידה, לרבות ההחלטה לבחור במשיבות 3-4 כזוכות במכרז קבע ביהמ"ש העליון כך: "**אין חולק כי ועדת מכרזים אינה רשאית להתפרק משיקול דעתה ולאצול את כלל סמכויותיה לגורם חיצוני. עם זאת, הודגש בפסיקה כי אין מניעה כי ועדת מכרזים תסתייע ותיוועץ בגורם חיצוני כאמור, ובנסיבות המתאימות, הסתייעות ביועץ לשם בחינת הצעות ובדיקת עמידת המציעות בתנאי הניסיון הדרושים במכרז (כפי שנעשה בענייננו), הינה אף רצויה**".

ביחס לטענת המערערת בעניין הפגם בערבות קבע ביהמ"ש כי מדובר בטעות בתום לב בשל התנהלות העירייה במשלוח ההבהרות כאמור לעיל. <u>**בנוסף לאמור ולמעלה מן הצורך קבע ביהמ"ש כי בכל מקרה לא מדובר בפגם המצדיק את פסילת הערבויות.**</u>

ביהמ"ש סקר את הגישה הדווקנית בפסיקה ביחס לפגמים בערבות וכן את החריגים שנקבעו בפסק הדין אדמונית החורש. בהמשך כתב השופט יחיאל כשר (על דעתם של השופטים עופר גרוסקופף ורות רונן) כך: "**לאורך השנים נשמעו בפסיקה קולות הקוראים לעיין מחדש בגישה הדווקנית הנהוגה ביחס לפגם בערבות בנקאית, וזאת אף במקרים בהם לא מתקיימים כלל התנאים שנקבעו בעניין אדמונית החורש. חרף זאת, הוצע כי יש מקום לבחון כל פגם לגופו, ולבחון האם קיומו פוגע בשוויון בין המציעים. ... <u>מבקש אני לצרף את קולי לקולם של הקוראים להגמשת הכלל הדווקני לעניין בחינתם של פגמים בערבות בנקאית ופסילת הצעה בשל פגם שכזה בלבד</u>. בתמצית, ... דעתי היא כי יש לבחון פגם שנפל בערבות המוגשת במסגרת מכרז לפי המבחנים המקובלים (שאף הם אינם מקלים, ובצדק) לבחינת העמידה של הצעה בכל תנאי סף אחר במכרז. כך, ואף זאת בתמצית של התמצית, סבורני כי <u>אין מקום לעמוד על קיומו של התנאי הראשון שנקבע בעניין אדמונית החורש (התנאי שדורש כי ניתן יהיה ללמוד על הטעות מתוך הערבות עצמה), וכי כלל המבחנים צריכים להעמיד במרכז את השמירה על עקרון השוויון בין המציעים ואת תום ליבו של המציע</u>... "**

לכן קבע ביהמ"ש כי במקרה דנן, היות והסטייה מנוסח הערבות הבנקאית, הינה מינורית (תוספת מנגנון הצמדה, לפרק זמן קצר, ביחס לסך של 25,000 ש"ח בלבד), והמשיבות 3-5 נהגו בתום לב מלא (ולא ניסו להשיג לעצמן יתרון כלשהו), הרי שממילא לא היתה הצדקה לפסול את הצעותיהן של המשיבות 3- 5 בעטיו של פגם זה.

"אמנם נכון הוא כי על-פי ההלכה הנוהגת, גם פגם בערבות שהופך אותה לערבות מיטיבה (מנקודת ראותו של מפרסם המכרז), עשוי להצדיק את פסילת ההצעה. ....עם זאת, גישתי, עליה עמדתי לעיל, בדבר הגמשת הגישה הדווקנית ביחס לפגם בערבות בנקאית, חלה, ואולי אף ביתר שאת, גם על ערבויות מיטיבות".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

החובות החלות על העירייה בעת העסקת קבלן כח אדם/שירותים, ביחס לתנאי העובדים שלו

סעש (ת"א) 38794-03-20 - GEBRE OKUBAZGY עיריית רמת גן

לאחרונה דן בית הדין לעבודה בתל אביב בתביעתם של שלושה עובדים לקבלת זכויות שונות הנובעות מתקופת עבודתם בחצריה של נתבעת 1, עיריית רמת גן (להלן – נתבעת 1 או העירייה) ומאופן סיומה.

באותו מקרה התובעים הם אזרחים אריתריאים השוהים בישראל כמבקשי מקלט, והוצבו לעבוד בחצריה של העירייה ע"י חברת ר.ג.א שירותים וניקיון (להלן – ר.ג.א או נתבעת 2) וחברת י.ב. שיא משאבים בע"מ (להלן –שיא משאבים). בזמנים הרלוונטיים לכתב התביעה, החזיקו שתי נתבעות אלה ברישיון קבלן בתחום הניקיון. אשר לשיא משאבים, כיום היא חברה חדלת פירעון. לאחר הליך של מכרז שהעירייה פרסמה לצורך ביצוע עבודות ניקיון של רחובות העיר, זכתה ר.ג.א במכרז ובסמוך לאחר מכן התקשרה בעצמה עם שיא משאבים כקבלן משנה, והיא זו שהנפיקה תלושי שכר לתובעים והציבה אותם לעבודה בניקיון רחובות העירייה.

התובעים טענו כי לא קיבלו את מלוא הזכויות הסוציאליות שהגיעו להם במסגרת עבודתם. אשר לאחריותה של העירייה, טענו התובעים, כי מדובר בהתקשרות למתן שירותי ניקיון ועל כן, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, יש לראות בה מעסיקתם במשותף ולהטיל עליה אחריות בגין היעדר פיקוח אפקטיבי והתקשרות בחוזה הפסד. הטלת אחריות על העירייה, המשיכו וטענו, נדרשת במקרה זה גם מטעמים של שיקולי מדיניות משפטית.

העירייה טענה, כי אין יריבות בינה לבין התובעים, והדגישה כי התקשרה עם ר.ג.א לאחר שזו זכתה כדין במכרז לביצוע עבודות ניקיון רחובות. מכאן, שמדובר במיקור חוץ לגיטימי ואותנטי של פונקצית עבודות הניקיון בתחומי העיר רמת גן, שאינה בליבת עיסוקה של העירייה, ולאור כך, אין לראות בה כמעסיקה במשותף.

בית הדין בחן ראשית את השאלה המקדמית בנוגע למהות ההתקשרות המשולשת בין הנתבעות לבין עצמן, וזאת במטרה לקבוע האם, כדברי התובעים, יש בנסיבותיו של תיק זה כדי להטיל אחריות על שתי מקבלות השירות: העירייה ור.ג.א., וזאת בהתאם להוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (להלן – החוק להגברת האכיפה).

בית הדין סקר את הוראות החוק להגברת אכיפה ועמד על כך שבהתאם לסעיף 26 לחוק להגברת האכיפה "**על מזמין שירות לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע פגיעה בזכויות עובדים של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת הודעה על פגיעה כאמור, ולבירור המידע שבהודעה, ויידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו. ככל שמזמין שירות לא קבע דרך למסירת הודעה כאמור או לא יידע את עובדיו של הקבלן בדבר דרך זו, תחול עליו אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו, לפי הוראות סעיף 25, אף אם נמסרה הודעה למזמין השירות, כאמור בסעיף 25(א)(3)(א) ו- (ב)**".

בנסיבות העניין לא היתה מחלוקת בין הצדדים, כי התובעים לא הועסקו באופן ישיר ע"י העירייה או ע"י ר.ג.א, ולמעשה הוצבו לצורך ביצוע עבודות הניקיון ברחובות העיר רמת גן ע"י שיא משאבים, שבזמנים הרלוונטיים, הציבה אותם במקום בו נדרשו לנקות, ואף שילמה את שכרם. כתוצאה מכך, ר.ג.א, החברה הזוכה במכרז, הרוויחה את התמורה הכספית שנקבעה בתנאי המכרז, ואילו העירייה מצדה הרוויחה קבלת שירותי ניקיון.

הוצגו 4 דוחות בדיקה מתאריכים שונים שהעירייה הזמינה ביחס לר.ג.א, ובכולם נמצאו ליקויים. העירייה ור.ג.א לא הציגו כל ראיה לכך שליקויים אלה תוקנו ביחס לשלושת התובעים. בנוסף, מעיון בהסכמי ההתקשרות עולה, כי, בניגוד להוראות החוק, לא פורטו רכיבי השכר שר.ג.א תשלם לעובדיה, עלות השכר המינימאלית והצהרות בנוגע לעלויות נוספות כולל רווח.

בית הדין קבע כי מכל המקובץ לעיל מתקבלת תמונה עגומה, ממנה מצטייר, כי לאורך כל ההליך, העירייה ור.ג.א, מתקוטטות ביניהן ביחס לאופי ההתקשרות ומנערות את חוצנן מכל אחריות לזכויותיהם של העובדים שהוצבו לעבודה ברחובות העיר. לשיטתן, האחריות כולה רובצת על שיא משאבים, ולהן, אין לכאורה כל יריבות משפטית או זיקה לתובעים. אלא ש"**אין לקבל גישה זו, שעומדת בסתירה חזיתית הן להוראות החוק, הן לפסיקת בית הדין הארצי והן למדיניות משפטית רצויה. מטרת אלה, כידוע, היא למנוע בדיוק מצב בו העובדים מוצאים עצמם בפני שוקת שבורה, "יתומים מאב ומאם" שיכירו באחריותם כלפיהם**".

לסיכום קבע בית הדין כי "**<u>העובדה שנערכו בדיקות של בודק שכר מטעם העירייה, אין בה כשלעצמה כדי להקנות לעירייה פטור, גם אם הליקויים שעלו בדוחות תוקנו לכאורה ביחס לאותם עובדים מעטים שתנאי העסקתם נדגמו באקראי. משנמצאו ליקויים, היה על העירייה כמקבלת השירות לערוך בדיקה רוחבית ביחס לכל שאר העובדים על מנת לוודא שהפגמים שנמצאו בבדיקה אצל קבוצת עובדים קטנה, אינה משותפת גם ליתר העובדים. התנהלות העירייה בהקשר זה חוטאת למטרה שהמחוקק ראה לנגד עיניו בחוק להגברת האכיפה</u>**".

לאור האמור קיבל בית הדין את טענת התובעים לפיה יש לראות את העירייה ואת ר.ג.א כמעסיקות במשותף של התובעים. בית הדין חייב את העירייה ואת ר.ג.א, ביחד ולחוד, לשלם לכל אחד מהתובעים את התנאים הסוציאליים שתבע ובעיקר פנסייה, פיצויים, קרן השתלמות, חופשה, הבראה, דמי חגים וכיוב' וכן 8,000 ₪ הוצאות לכל אחד מהתובעים.

"משנמצאו ליקויים, היה על העירייה כמקבלת השירות לערוך בדיקה רוחבית ביחס לכל שאר העובדים על מנת לוודא שהפגמים שנמצאו בבדיקה אצל קבוצת עובדים קטנה, אינה משותפת גם ליתר העובדים".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

מתי יישלל הפטור מארנונה למוסד חינוכי?

עמ"נ 9948-02-24 **גימנסיה - בתי ספר תיכוניים ע"ש גולדנר בע"מ ואח' נ' עיריית חיפה ואח'**

לאחרונה דן בית המשפט לעניינים מנהליים בערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית חיפה, לפיה נדחה הערר שהגישו המערערות, גימנסיה – בתי ספר תיכונים ע"ש גולדנר (להלן – **המערערת 1**) ובית ספר תיכוניים וגימנסיות בע"מ (להלן – **המערערת 2**) (להלן יחד – **המערערות**), על שומות ארנונה שהוציא להן מנהל הארנונה בעיריית חיפה ביחס לשנת המס 2022 (להלן – **שנת המס שבמחלוקת**). הסוגיה אשר המערערות מבקשות להביא לדיון במסגרת הערעור דנן היא שאלת זכאותן לקבל פטור מארנונה לפי סעיף 5ג(ה)(3) וסעיף 4(א) (IV) (לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938 (להלן – **פקודת הפיטורין**).

המערערות הן חלק ממארג חברות, הנמצאות בבעלותו של מר יצחק מודן (להלן – **מר מודן**), כאשר על פני השנים שונו שמות של חברות במארג הנ"ל, לרבות המערערות בענייננו. המערערות הן המחזיקות בנכסים בשדרות ההסתדרות 44 ושדרות ההסתדרות 68 חיפה, בהתאמה (להלן – **הנכסים**), והן מפעילות בנכסים, תחת השגחתן ואחריותן, מוסדות חינוך (מוכר שאינו רשמי) – בתי ספר תיכוניים. המערערות מחויבות ומסווגות כעסק מסחרי לצורך תשלום ארנונה בגין נכסים אלה, ובהתאם מידי שנה שומות הארנונה לתשלום מוצאות להן לפי הסיווג של "ארנונה עסקית". המערערות טוענות מזה שנים כי העירייה, מסווגת שלא כדין את הנכסים כ"עסק מסחרי", ומפלה את המערערות לרעה בכך שהיא מסרבת להעניק להן פטור מתשלום ארנונה, בהתאם לפקודת הפיטורין, בהיותן מוסד חינוך (מלכ"ר). יצויין, כי המערערות הגישו השגות, עררים והליכים משפטיים בשנות המס הקודמות ואילו הליכים אלה נדחו.

ערר שהוגש על ידי המערערות לגבי שנת המס שבמחלוקת נדחה על הסף - בקביעה כי קיימות החלטות קודמות בעניינן של המערערות המקימות מעשה בית דין. משלא הוכח כי קיים שינוי עובדתי או משפטי בעניינן של המערערות, אזי המערערות מושתקות מלשוב ולדון בשאלת זכאותן לפטור מכוח פקודת הפיטורין. ועדת הערר דחתה את הערר גם לגופו של עניין – ועדת הערר קבעה כי לא עלה בידי המערערות להוכיח כי הן עומדות בתנאי הפטור הקבועים בפקודת הפיטורין ובעיקר כי אינן פועלות ללא כוונת רווח, וזאת בהתבסס על הראיות והעובדות שהוצגו בפניה.

באשר לנכס בשדרות ההסתדרות 68 – ועדת הערר קבעה כי על פי רישום המחזיקים בעירייה, המערערת 2, אינה רשומה כמחזיקה בנכס זה בכלל, וכי בהיעדר זהות בין המחזיק בנכס לבין בעל הרישיון להפעיל מוסד חינוכי בנכס - לא ניתן להעניק פטור מארנונה. שנית, נקבע כי המערערות מפעילות בנכס גם כיתות יג' – יד', משמע לימודים לילדים מעל לגיל 18, דבר שאינו עולה בקנה אחד עם התנאי השני הקבוע בפקודת הפיטורין לצורך מתן הפטור.

באשר לנכס בשדרות ההסתדרות 44 – ועדת הערר קבעה, ראשית, כי המערערת 1 מופיעה בספרי העירייה כמחזיקה בנכס אולם הרישיון שהוצג מתייחס לחברה אחרת, עם מספר ח.פ. אחר. שנית ועיקר, אין הלימה בין מספר התלמידים המופיע ברישיון לבין מספר התלמידים בפועל. מקום בו המערערת 1 פועלת בחריגה מהוראות הרישיון, משמע היא פועלת ללא רישיון, ובכך אינה עומדת בתנאי פקודת הפיטורין למתן הפטור. ועדת הערר אף הוסיפה, כי בנכס האמור קיימת פעילות בשעות ערב – לימודי השלמה לבגרויות ופעילויות נוספות שאין להן זכר ברישיון שהוצג. ועדת הערר קבעה כי על פי ההלכה הפסוקה פטור מתשלום ארנונה יינתן רק למוסדות העומדים בתנאי החוק. ועדת הערר מצאה כי המערערות לא השכילו להציג ולהוכיח הפרדה של הפעילות בנכס, ומשלא הופג החשש כי קיימת בנכס פעילות למטרות רווח, אזי נקבע כי המערערות אינו עומדות בתנאים לקבלת הפטור כפי שאלה קבועים בפקודת הפיטורין.

בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי צדקה ועדת הערר בהחלטותיה הן לגבי הדחייה על הסף והן לגבי הדחייה לגופו של עניין.

ביהמ"ש קבע כי ההחלטות הקודמות שהתקבלו לגבי חיוב המערערות בארנונה מהוות השתק פלוגתא. בעניין זה ציין ביהמ"ש כך: **"על אף העיקרון הקובע כי כל שנת מס היא נפרדת וניתן להגיש בגינה השגה וערר, קובעת הפסיקה כי מקום בו קיימת הכרעה קודמת והוכח כי לא חל שינוי עובדתי או משפטי בנסיבות העניין, אזי אין מקום ליתן החלטה שונה. דברים אלו יפים גם לעניינן של המערערות ועל כן ובהתאם מושתקות המערערות מלטעון נגד אותן החלטות קודמות שנקבעו בעניין היעדר זכאותן לקבל פטור מארנונה".**

"עם זאת, ועל אף העיקרון הקובע כי כל שנת מס היא נפרדת וניתן להגיש בגינה השגה וערר, קובעת הפסיקה כי מקום בו קיימת הכרעה קודמת והוכח כי לא חל שינוי עובדתי או משפטי בנסיבות העניין, אזי אין מקום ליתן החלטה שונה".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

מתי יישלל הפטור מארנונה למוסד חינוכי?

עמ"נ 9948-02-24 **גימנסיה - בתי ספר תיכוניים ע"ש גולדנר בע"מ ואח' נ' עיריית חיפה ואח'**

למרות החלטת בית המשפט כי דין הערעור להדחות על הסף, דן בית המשפט בערעור גם לגופו.

ביהמ"ש פתח בכך ש"**מושכלות יסוד, כי כל הטוען לזכות לפטור ממס – עליו הנטל להוכיח כי הוא נופל בגדרו של הפטור. באותה מידה, נטל ההוכחה בערעור מוטל על כתפיהן של המערערות, להוכיח כי החלטת ועדת הערר בלתי סבירה**".

בהמשך עמד בית המשפט על הוראות החוק הרלוונטיות. ביהמ"ש ציין כי פקודת הפיטורין מעניקה פטור מתשלומי ארנונה לנכסי נישומים שונים. סעיף 4 וסעיף 5 לפקודת הפיטורין, קובעים את התנאים לקבלת פטור לגופים שונים במעמד מיוחד ובעלי תפקיד ציבורי, אשר המחוקק מעוניין לעודד, ובהם מוסדות חינוך/ בתי ספר. מתן הפטור מותנה בכך כי מוסדות אלה ימלאו אחר כל התנאים הקבועים בפקודת הפיטורין, ועניין זה אינו נתון לשיקול דעתה של הרשות המקומית.

סעיף 5ג(ה)(3) לפקודת הפיטורין מציב 3 תנאים מצטברים שיש לעמוד בהם על מנת לקבל פטור מלא מתשלום ארנונה: (1) כי מדובר במוסד חינוך כמשמעותו בחוק לימוד חובה (2) במוסד לומדים באופן שיטתי יותר מ-10 תלמידים והוא מעניק חינוך לילדים בגיל הגן, בחינוך יסודי ועל יסודי לתלמידים עד גיל 18 או שמדובר בבית ספר מקצועי; (3) המוסד פועל שלא למטרת רווח והפטור ניתן לשטח שאין בו פעילות עסקית.

בהתאם להוראות סעיף 4(א)(4) לפקודת הפיטורין ישנם שני תנאים מצטברים על מנת לקבל פטור: (1) אישור מטעם הממונה על המחוז בדבר תחולת הפקודה; (2) אין שימוש בנכס שתכליתו הפקת רווח כספי.

לבסוף הבהיר ביהמ"ש כי "**פטור מתשלום מס ניתן רק על פי היתר שבחוק ותוך עמידה בתנאי ההיתר. יש לפרש את הוראות הפטור על פי תכליתם ועל פי המדיניות הציבורית שנועדו לקדם. את הפטור ממס ראוי לתת אך ורק למי שעומד בתנאי החוק ופועל על פי הוראות הדין. לפיכך, פעולות בניגוד לרישיונות או פעילויות מעורבות - חותרות תחת תכליתו של הפטור, ובהתאם יש בהן כדי לשלול את מתן הפטור**".

במקרה דנן – מאחר והמערערות לא הרימו את הנטל להראות כי אין ערבוב בפעילות וכי אינן פועלות למטרות רווח או כי הנכסים לא משמשים להפקת רווח כספי, הרי שהמערערות אינן זכאיות לקבל פטור מכח שני הסעיפים האמורים.

בנוסף לקביעה הכללית בחן בית המשפט כל אחד מהנכסים. לגבי הנכס ברחוב ההסתדרות 68 נקבע כך:

- בהתאם לרישיון שהוצג על ידי המערערת 2, צדקה ועדת הערר בקביעתה כי אין הלימה בין המחזיק הרשום בארנונה לבין הגוף הטוען לפטור. אף אין הלימה בין המוסד לו הוענק הרישיון למי מהמערערות בענייננו. בהיעדר זהות בין שם המחזיקה בנכס לבין בעלת הרישיון הזמני לניהול בית הספר, לא ניתן להעניק למערערת 2 פטור על נכס שאין היא מחזיקה בו.
- אין די בטענת המערערות כי אישור מנהל מע"מ, על דבר היותן רשומות כמלכ"ר, כדי למלא את התנאי הדרוש לצורך קבלת פטור מתשלום הארנונה.
- בהתאם לתנאים שבפקודת הפיטורין, על המוסד (מבקש הפטור) להעניק חינוך לילדים עד גיל 18 או בית ספר מקצועי. בענייננו, המערערות עצמן אינן מתכחשות לעובדה כי בנכס קיימות כיתות יג'-יד', ובהתאם לנתונים שהציגו המשיבים פעילות זו היוותה כמחצית מפעילות המערערת. משמע, אין המדובר בפעילות טפלה שניתן להתעלם ממנה. עוד עלה מביקור הפקח כי המזכירות וחדר המורים משמש את כלל בית הספר מה שמלמד על פעילות מעורבת. נקבע כי "**עצם קיומם של שימושים מעורבים בנכסים מלמד על חריגה מהוראות הרישיון, השולל את מתן הפטור**".

לגבי הנכס ברחוב ההסתדרות נקבע כי הוצג רשיון להפעלת בית ספר הכולל 62 ילדים ב – 4 כיתות, ואולם בפועל ישנם בנכס 139 ילדים ב – 8 כיתות. משמע מספר תלמידים ומספר הכיתות גדול בערך פי שניים מהמספר המאושר. **מאחר ורישיון זה מותנה בקיום התנאים הקבועים בו, ומקום בו המערערת 1 חרגה מאותם תנאים, משמע שהרישיון אינו תקף והמשיבים אף מנועים מלתת למערערת פטור. מתן פטור כזה למוסד הפועל בניגוד לתנאי הרישיון - חותר תחת התכלית המפורשת של הוראת הפטור**. ביהמ"ש דחה את טענות המערערות כי מספר התלמידים שונה מאחר ומדובר ברישיון זמני המתעדכן אחת לתקופה. הרישיון שהוצג הוא ממוסד רשמי ונוקט בלשון ברורה כי אותו רישיון כפוף לתנאים המפורטים בו, וכאשר בראש רשימת התנאים עומד תנאי המגביל את מספר תלמידים ומספר כיתות.

-

"סעיף 4(א)(4) לפקודת הפיטורין עוסק בהענקת פטור לבית ספר, בכפוף לכך שהנכס שבו מחזיק המוסד לא משמש להפקת רווח כספי. הפטור לפי סעיף 5ג(ה)(3) מתייחס לנכס המשמש מוסד חינוך, בכפוף למגבלות מסוימות הנוגעות למספר התלמידים והגיל שלהם, כל עוד מדובר במוסד חינוך שאינו למטרות רווח ואינו עוסק בפעילות עסקית".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

האם רשאית העירייה להתנות מתן שירותי רווחה בהסדרת חובות כספיים?

עמ"נ 32430-07-24 אמזל נ' עיריית חיפה

לאחרונה דן בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה בערעור מינהלי שהוגש על 2 החלטות מיום 26.5.24 של וועדת הערר על פי חוק שירותי הסעד, התשי"ח- 1958 ועל פי חוק בתי דין מנהליים, התשנ"ב- 1992, לפי סע' 2(ט)(1) לחוק שירותי הסעד. במסגרת ההחלטות נשוא הערעור נדחו שני עררים שהגיש המערער על החלטות של המחלקה לשיקום אנשים עם מוגבלות באגף שירותים חברתיים וקהילה של עיריית חיפה (שבמסגרתן נדחו שתי בקשות מטעם המערער: האחת, בקשה שעסקה בזכאות בנו של המערער לימי נופשון והשנייה, בקשה להחזר הוצאות הסעה למרכז יום טיפולי עבור בנו של המערער.

המערער הינו אביו ואפוטרופסו של בן חסוי בן כ- 21 שנים, הסובל מנכות קשה שבגינה הוא הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כ"ילד נכה", הזכאי לקצבת ילד נכה, קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים. בשל מוגבלותו, הבן מבקר החל מחודש 9/23 במרכז יום טיפולי לצרכי תעסוקה.

המערער פנה בבקשה לקבלת החזר הוצאות בגין הסעת בנו למרכז היום והמשיבה אישרה החזר בסך 3,200 ₪, מתוכם ישא המערער בהשתתפות של כ – 1,200 ₪. כמו כן הותנה קבלת תשלום זה בהמצאת קבלות וכן בתשלום חובו של המערער בגין השתתפות עצמית קודמת שלא שולמה על ידו. הערר שהוגש על החלטה זו נדחה. בנוסף נתקבלה החלטה על ידי המשיבה להגביל את ימי הנופשונים להם זכאי בנו של המערער בשנת 2024 לארבעה (תוך דחיית הבקשה ל – 11 ימים נוספים)וזאת בשל חוב קיים על השתתפות בנופשונים קודמים. גם בעניין זה הערר שהוגש נדחה.

על שתי החלטות אלו הוגש הערעור דנן, אשר עסק בשאלה **האם ועדת הערר הייתה רשאית לאשר את החלטה של המחלקה להתנות את מתן השירותים לבן (הסעות וימי נופשון בלבד, שכן המשיבה בכל מקרה לא ביקשה למנוע מהבן את השתתפותו במסגרת בשל החובות), בסילוק החוב הכספי שנצבר על שמו.** המערער טען, כי המשיבה פוגעת בזכות הבן לחיים בכבוד ושוללת ממנו צרכים חיוניים, תוך קשירתם לחבות כלכלית, ומבלי ליתן משקל ראוי לצרכיו של הבן.

ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה את הערעור, לאחר שעשה ככל יכולתו להביא את הצדדים (לרבות משרד הרווחה) לפשרה.

ביהמ"ש עמד על כך ששאלת זכאותה של רשות מינהלית לשלול אספקת שירות חיוני בשל חוב כספי בגין אותו שירות, אכן מעלה לעיתים שאלות משפטיות כבדות משקל שעניינן חובת המדינה לספק שירותים חיוניים, תוך שמירה על הזכות לחיים בכבוד, גם למי שידו אינה משגת באופן אובייקטיבי לשלם עבור אותם שירותים.

ביהמ"ש אף עמד על כך שאין מחלוקת על כך שהגעתו של הבן למסגרת הינה בגדר צורך חיוני להבטחת שגרת חיים אשר תקל ולו במעט על הקשיים הגדולים עמם מתמודד הבן בשל מגבלותיו, ואף ימי נופשון גם אם אינם בגדר צורך חיוני, אף הם מרכיב חשוב ברווחתו של הבן ובני המשפחה המטפלים בו.

אלא – שבצד האמור יש לעירייה חובה לעמוד על קבלת תשלום עבור השירותים הניתנים על ידה, ואשר נקבע כי מקבל השירות ישתתף בתשלומם. וכך קבע ביהמ"ש: **"המחלקה רשאית ואף מחויבת לעמוד על כך שכל מי שמקבל שירותים באמצעותה ישלם עבורם את התשלום שנקבע בנוהלי התע"ס, שכן אי הקפדה על ביצוע התשלום, פוגעת מהותית בעיקרון השוויון ... זאת ועוד, וויתור למקבלי שירותים מסוימים על התשלום סופו שייצור פגיעה בתקציב המחלקה, ויגרום לגריעה מהשירותים שאותם יכולה המחלקה לספק לכלל הנזקקים לשירותיה, ובכך תיגרם פגיעה בלתי מוצדקת בצרכני שירותים של המחלקה שכאמור מילאו אחר כל התחייבויותיהם והם מוצאים עצמם נפגעים בשל התחמקותם של אחרים מתשלום".**

עוד עמד בית המשפט על שתי עובדות המחזקות את החלטת העירייה וועדת הערר: הראשונה - המערער לא טען כי החוב אשר נצבר לחובתו על שם הבן, נבע ממצוקה כלכלית של המערער שלא אפשרה לו לשלם את סכומי ההשתתפות העצמית שנדרשו ממנו, אלא מדובר בהחלטה חד צדדית של המערער שקבע על דעת עצמו כי הוא אינו חייב לשלם את הנדרש ממנו. השנייה - המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי מעמידה לרשות הבן מקור תקציבי למימון צרכיו וזאת באמצעות קצבאות הנכות, קצבת ניידות וקצבת שירותים מיוחדים. שיעור ההשתתפות העצמית של הבן בעלות המסגרת נקבע על סך של 10% מקצבת הנכות הבסיסית שמקבל הבן, דהיינו קיים באופן מובנה מקור תקציבי "ציבורי" שנועד מלכתחילה להיות מנוצל לתשלום כגון ההשתתפות עצמית בעלות המסגרת. על כן קבע ביהמ"ש, כי "**סירובו של המערער מנימוקיו הוא לעשות שימוש בכספי הקצבאות על מנת לשלם את הנדרש ממנו בהתאם לנוהלים, אינו חוסה תחת ההגנה המשפטית שבית המשפט יתן לעיתים לצרכני שירותים חיוניים שאינם יכולים לשלם עבורם מכורח מצוקה אמיתית, והדברים האמורים נכונים אף במשנה תוקף בכל הנוגע להשתתפות העצמית בימי הנופשון**".

"...חובתה של המשיבה ליתן שירותים לסיפוק צרכיו של הבן, לרבות בנושא ההסעות, אינה בלתי מוגבלת והמחלקה מחויבת לפעול במתן השירותים באופן שוויוני ועל פי נוהליה, תוך התחשבות ומתן משקל ליכולתה התקציבית". (ההדגשה במקור)

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

חובת ההקמה של מתקנים פוטוולטאים בבנייה חדשה

תקנות התכנון והבנייה (תכן הבנייה) (בנייה בת-קיימה) (תיקון) התשפ"ה - 2025

באוקטובר 2024 פורסם דו"ח של צוות מקצועי שכלל נציגים ממשרד האנרגיה והתשתיות, נציגים ממינהל התכנון ונציגים מהמשרד להגנת הסביבה בנוגע לבחינת ההשפעה של חיוב התקנת מערכות ייצור אנרגיה בבנייה חדשה ובו נקבע כך: "**החלופה שנבחרה היא חלופת חיוב הקמת מערכות פוטו וולטאיות במבנים שאינם למגורים ובצמודי קרקע. ... מדובר בחלופה מידתית אשר אינה משיתה נטל מהותי על הציבור. עבור מערכות בהספק מותקן של 5 קו"א, עלות ההתקנה היא כ-24 אלש"ח והחזר ההשקעה נאמד בכ 7-6 שנים ... עבור מערכות בהספק מותקן של 15 קו"א עלות ההתקנה היא כ- 63 אלש"ח והחזר ההשקעה נאמד בכ 6-5 שנים**".

<u>בהתאם למסקנות הועדה, פורסם לאחרונה תיקון לתקנות, במסגרתו נקבעה חובה להתקנת מתקנים פוטוולטאים כפי שיפורט להלן:</u>

בסעיף ההגדרות נוספו ההגדרה "**מהנדס**" – מהנדס רשות הרישוי שאליה הוגשה הבקשה ו- "**יחידת דיור צמודת קרקע**" – שהיא יחידת דיור שאין מעליה או מתחתיה יחידה נוספת.

חובת התקנת מתקן פוטוווולטאי חלה על בניינים שמתקיים לגביו <u>אחד מהתנאים</u> כדלהלן:

- הבניין לא כולל שימוש למגורים ושטח הגג שלו עולה על 250 מטרים רבועים.
- הבניין הוא יחידת דיור צמודת קרקע, אחת או יותר, ושטח הגג של כל יחידת דיור כאמור עולה על 100מטרים רבועים.
- הבניין אינו פטור מרישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(ה) לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996.
- חיבור החשמל המזין את הבניין אינו מזין מיתקן ייצור חשמל אחר.

על אף האמור, בניין שהוא אחד מאלה יהיה <u>פטור</u> מהחובה להתקנת מתקן פוטוולטאי:

- בנין המשמש לקירוי בלבד ונסמך על עמודים ולא קירות (למעט בנין המשמש לקירוי מתקן תשתית.
- בנין הנמצא בתחום חוף הים כמפורט בתקנה.
- בניין המשמש למקווה טהרה
- בניין המהווה תוספת לבניין לשימור בתנאים הקבועים בתקנה.
- בניין המצוי כולו מתחת לקרקע או שהגג אינו עולה על גובה 2 מטר.

החובה לבצע את <u>ההכנות הנדרשות להתקנה עתידית של מתקן פוטוולטאי</u> חלה בבניין המשמש למגורים, שהוא אינו יחידת דיור צמודת קרקע אחת או יותר וששטח הגג שלו עולה על 250 מ"ר. התקנות מפרטות מה הן ההכנות הנדרשות לצורך כך.

ההספק של מתקן פוטוולטאי <u>בבניין שאינו למגורים</u> יהיה 15 קילו וולטר אמפר ההספק השווה לתוצאה המתקבלת מחלוקת שטח גג הבניין (במ"ר) בעשרים – <u>לפי הקטן מביניהם</u>. ההספק של מתקן פוטוולטאי <u>ביחידת דיור צמודת קרקע</u> יהיה 5 קילו וואט אמפר. בשני המקרים בעל ההיתר יהיה רשאי להתקין מתקן פוטוולטאי בהספק גדול יותר במידה ויהיה מעוניין בכך.

המהנדס, בעת מסירת מידע להיתר, או רשות הרישוי, בעת ההחלטה על אישור הבקשה להיתר, <u>רשאים לפטור</u> מהחובה להתקין מיתקן פוטו־וולטאי (או הכנה להתקנה עתידית של המתקן) כאמור, אם מצאו כי מתקיים אחד או יותר מאלה:

- גג הבניין מוצלל באופן שאינו מאפשר ייצור חשמל במיתקן פוטו־וולטאי בהספק הנדרש לאותו בניין
- הבניין הוא בעל ערכיות אדריכלית ייחודית שעלולה להיפגע כתוצאה מהתקנת המיתקן;
- הגג משמש כמרפסת גג לקומה שמעליו.
- הגג, כולו או חלקו, מיועד לבינוי בעתיד לפי תוכנית (לרבות כזו שהוגשה למוסד התכנון) והתקנת המיתקן תפגע באפשרות למימושה;
- התקנת המיתקן מונעת שימוש אחר המותר בגג ולדעת המהנדס או רשות הרישוי השימוש המותר כאמור נדרש לצורך תפקוד הבניין.
- יציבות הבניין אינה מאפשרת את הקמת המיתקן לפי חוות דעת מתכנן השלד בעניין זה.
- הבניין הוא בניין זמני לפי כל דין.

תקנות 101-99 לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) תשע"ו-2016, המאפשרות השלמה מאוחרת של תנאים שנקבעו בהיתר <u>לא יחולו לגבי מתקן פוטוולטאי</u>. דהיינו – לא ניתן יהיה לתת תעודת אכלוס ללא הקמת המתקן בפועל. זאת <u>למעט במקרה של מבנה ציבור ובתנאי שבהיתר למבנה הציבור נקבע כי המתקן הפוטוולטאי יותקן תוך שנה ממועד מתן תעודת הגמר</u>. מבנה ציבור מוגדר בתקנה זו כ"מבנה המשמש לצורכי חינוך, רווחה, דת, תרבות או מוסדות קהילתיים בלבד".

פרק זה יחול גם על בקשה להיתר לתוספת לבניין קיים שמתקיימים בה התנאים הקבועים בפרק זה, ובלבד שהתוספת היא מעל פני הקרקע בהיקף של שתי קומות לפחות או בשיעור של 100% לפחות משטח הבניין הקיים ,לפי השטח הקטן.

<u>התקנות יכנסו לתוקף חצי שנה ממועד פרסומן, דהיינו – ביום 7.12.2025.</u>

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

האם יש לנכות מההשבחה את עלות המטלות הציבוריות שנקבעו בתכנית פינוי בינוי?

ערר (חי') 8011-07-24 אלמוג פינוי בינוי בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה

לאחרונה דנה ועדת ערר חיפה בערר שהוגש על שומה מכרעת במספר שאלות, כאשר בסקירה זו נתמקד בשאלה **האם יש לנכות מההשבחה את עלות המטלות הציבוריות שנקבעו בתכנית פינוי בינוי?**

באותו מקרה מדובר בתוכנית פינוי בינוי במסגרתה הוטל על היזם, לצד הקמת מבני המגורים, להרוס מקלט ציבורי קיים, להקים מקלט ציבורי חדש בשטח של 100 מ"ר והקמת תחנה לבריאות המשפחה בשטח של 500 מ"ר אשר תימסר לעירייה. במקביל לאישור התכנית, היזמת ועירית חיפה התקשרו בהסכם שמטרתו להסדיר את בניית שטחי הציבור בפרוייקט ומסירתם לעירייה.

לפרוייקט הוצא היתר בנייה בשלוש פעימות. בשתי הפעימות הראשונות חל פטור מהיטל השבחה. בתאריך 13.11.2021 נכנס לתוקף תיקון מס' 133 לחוק התכנון והבניה, אשר קבע רשות מקומית רשאית לחלק את כל השטח שבתחומה לאזורים שגבולותיהם יקבעו על ידה, ולקבוע כי תחול באזור מסוים חובת תשלום היטל בתכנית פינוי ובינוי ששיעורו מחצית או רבע ההשבחה או שלא תחול בו חובת תשלום היטל. עיריית חיפה קבעה כי בכל מתחמי ההתחדשות העירונית ברחבי העיר יחול היטל השבחה בשיעור של רבע מההשבחה. שומת ההשבחה מושא ערר זה הוצאה בגין הבקשה להיתר בשלב השלישי והאחרון במתחם. בגין שומת הועדה המקומית נעשתה פניה לשמאי מכריע.

האם יש לנכות מההשבחה את עלות המטלות הציבוריות שנקבעו בתכנית?

השמאי המכריע בחן את הוראות התכנית והגיע למסקנה שמדובר בחיוב "פנימי הנובע מהתכנית" כפי שנקבע בהלכת אברמוביץ (רע"א 147/14) כמו-כן, השמאי המכריע סקר את החלטות ועדות הערר שהתקבלו בסוגיה זו, בהן נקבע שיש להתחשב בעלות המטלה הציבורית. עם זאת, **השמאי המכריע סבר כי בשל הנסיבות במקרה זה, ובמיוחד לאור ההסכמים בין הצדדים, אין להביא בחשבון את עלות הקמת מבני הציבור והמקלט**. השמאי המכריע הביא בחשבון את ההסכם החוזי בין העירייה לבין היזמת שבו היא מתחייבת לבנות על חשבונה את מבני הציבור, את הפטור מהיטל השבחה עבור יתר הבניינים כתמריץ לחידוש המתחם והקמת מבני ציבור לטובת התושבים. על החלטה זו הגיש היזם ערר לועדת הערר.

ועדת הערר סקרה את החלטות ועדת הערר בשאלה זו וכן את הלכת אברמוביץ וקבעה כי "**הדעה הרווחת היא כי יש להתחשב בעלות זו, בפרט אם מדובר בשטחי ציבור בנויים במבנים המשמשים בעיקרם למטרה אחרת, שאותם היזם נדרש לבנות ולמסור לרשות המקומית**". (ר' מסגרת משמאל)

במקרה דנן החובה לבנות את שטחי הציבור מעוגנת בהוראות התוכנית ואין מחלוקת שהקמת שטחי הציבור תעשה על ידי היזם ובמימון שלו. ועדת הערר קבעה כי "**ישום הלכת אברמוביץ מביא אותנו למסקנה כי יש להביא בחשבון את עלות הקמת שטחי הציבור (אם כי לא באופן מלא כפי שנפרט בהמשך). מדובר בדרישה "פנימית" לתכנית אשר מטילה חובה על מי שיבקש לממש את האקט המשביח, להקצות שטחים עבור המטרות הציבורית כחלק מהבניין שיוקם במגרש. מכיוון שמדובר בנטל עתידי המהווה חלק מהתכנית ונועד לממש את יעדיה, יש להביאו בחשבון ההשבחה.**

עם זאת, יש להבחין בין המטלה לבניית המקלט הציבורי החלופי, למטלה לבניית התחנה לבריאות המשפחה. מקור הדרישה להקמת המקלט, כעולה מהוראות התכנית ומההסכם מ-2017, היא הצורך בהקמת מקלט ציבורי חלופי במקום המקלט הציבורי הקיים. המקלט הקיים בנוי בחלקה 20 שהיא חלק ממגרש 2000 המיועד להקמת מגדל המגורים השני, והוא עתיד להיהרס לצורך הקמת הבניין. מכאן, שהדרישה לבניית המקלט נובעת מחובתה של היזמת להשיב לעיריה, או אם תרצה לציבור, מבנה ציבורי שנהרס על ידה במהלך הבניה, בבחינת "השבת המצב לקדמותו". איננו רואים הצדקה להכיר בעלות הבניה להקמת מבנה ציבור שבא במקום מבנה שנהרס ע"י היזם". לאור האמור הערר התקבל חלקית בעניין זה.

ועדת הערר ביקשה לציין בהקשר זה כי העובדה שניתן פטור מהיטל השבחה בפעימות הקודמות והפחתה מהיטל ההשבחה לפי החוק לא משנה לעניין זה. ועדת הערר ציינה כי "**בחוות דעתו של השמאי המכריע יש התייחסות לפטורים וההקלות שקיבלה היזמת בהיטל ההשבחה, ומשתמע ממנה שהתמריצים כלכליים שניתנו ליזמת היו אחד מהשיקולים שבגינם סבר כי אין הצדקה לנכות את עלויות המטלות הציבוריות מההשבחה. <u>אנו סבורים שאין מקום לקשור בין הפטורים שניתנו בהיתרים הקודמים, ובין אופן הערכת ההשבחה בגין ההיתר השלישי. משנערכת שומת השבחה לתכנית, יש לדון בסוגיית המטלות הציבוריות בהתאם להלכות שנקבעו, והעובדה שניתנו פטורים בעבר אינה משפיעה על ההחלטה בעניין זה</u>".**

"מקום שעל יזם או בעל מקרקעין לשאת בעלויות הנובעות מהתכנית המשביחה ונדרשות לשם מימושה ניתן, בהתאם לנסיבות העניין, לקחתן בחשבון בעת שומת היטל ההשבחה. לעומת זאת, כל חיוב או הוצאה אחרת שהם חיצוניים לתכנית ושאין בהם כדי להשפיע על שווי השוק של המקרקעין ככאלה, לא ייילקחו בחשבון בעת עריכת השומה מקום שאין הוראות מתאימות בדין המאפשרות זאת. "

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

האם החלפת מנהל מטעם המציע בסמיכות לזכייה במכרז מלמדת על היות ההצעה תכסיסנית?

עת"מ 61601-02-25 מ.ג.ע.ר בע"מ נ' מועצה מקומית אליכין ואח'

לאחרונה דן בית המשפט לעניינים מנהליים (מרכז) בעתירה שעניינה טענת העותרת (מ.ג.ע.ר בע"מ) כי הזוכה במכרז הגבייה פעלה בתכסיסנות עת הציגה כמנהלת הגבייה מטעמה מנהלת אחרת מזו שביצעה את התפקיד בפועל בסמוך לאחר הזכייה.

באותו מקרה פרסמה המועצה המקומית אליכין מכרז למתן שירותי עזר לגבייה. המשקולות שניתנו במכרז היו 60% למחיר ו- 40% לאיכות, כאשר חצי מניקוד האיכות התייחס לבחינת מנהל הגבייה המוצע מטעם המציע. העותרת והזוכה הגישו הצעה כספית זהה. מנהלת הגבייה שהוצעה מטעם הזוכה (גב' מרימי) קיבלה 19 נקודות מתוך 20 ואילו מנהלת הגבייה של העותרת (גב' גלעד) קיבלה 14 נקודות בלבד. בהתאם נבחרה הזוכה במכרז. העותרת שלחה השגה למועצה בה טענה כי הזוכה לא עומדת בתנאי הסף. עוד טענה העותרת בהשגה כי הלכה למעשה, אין למשיבה 2 כוונה לעמוד בהתחייבותה היסודית במסגרת המכרז להעסיק את מנהלת הגבייה מטעמה לאורך כל תקופת ההתקשרות, ולמעשה גב' מרימי היא "מועמדת קש" מטעם הזוכה. טענה חריגה זו ביססה העותרת על שכרה הגבוה של גב' מרימי במקום עבודתה הקודם, לעומת השכר אותו היא צפויה לקבל במסגרת תפקידה כמנהלת גבייה במסגרת הצעת הזוכה ועל מידע שהגיע אליה לפיו בכוונת המשיבה להציע למועצה להחליף את גב' מרימי בלא אחרת מאשר גב' גלעד, מי שהוצעה כמנהלת גבייה מטעם העותרת והתפטרה מתפקידה בעותרת מיד לאחר שנודע דבר אי זכייתה של העותרת במכרז. העותרת טענה אפוא כי הצעתה של המשיבה 2 במכרז היא הצעה תכסיסנית, וגם מטעם זה יש לפוסלה. המועצה דחתה את ההשגה ובהתאם הגישה העותרת עתירה (להלן: "**העתירה הקודמת**") ובה העלתה את טענתה בעניין עמידת הזוכה בתנאי הסף מבלי שהעלתה את טענת התכסיסנות. ביולי 2024, בתום הדיון בעתירה הקודמת הסכימו הצדדים כי העתירה תמחק.

כחמישה חודשים לאחר מכן פנתה העותרת למועצה במכתב דרישה לפיו תבטל את ההחלטה להתקשר במכרז עם הזוכה. על פי הנטען במכתב הדרישה, התברר לעותרת כי מי שממלאת בפועל את תפקיד מנהלת הגבייה מטעם הזוכה היא גב' גלעד ולא גב' מרימי, ועל כן זכייתה של הזוכה במכרז התבססה על טענות כזב ותכסיסנות. המועצה השיבה כי גב' מרימי שימשה בפועל מנהלת מחלקת הגבייה "במשך מספר חודשים", והחלפתה בגב' גלעד נעשתה בהסכמת המועצה ואף לבקשתה. לדעת המועצה הדבר תואם את הוראות הסכם ההתקשרות "ואת זכותה המלאה של המועצה לנהל את מחלקת הגביה ואת ההתקשרות עם ספקיה בהתאם לצרכיה התפעוליים והרשותיים". על תשובה זו הוגשה העתירה דנן.

בית המשפט בחן את תנאי המכרז וקבע כי לא יכולה להיות מחלוקת שתפקידו של מנהל הגבייה היה מרכזי מאד במכרז. כך לדוגמא בתוך רכיב האיכות 20 נקודות מתוך 40 יוחדו לכישוריו של מנהל הגבייה; נקבע במכרז שלא ניתן להחליף את מנהל הגבייה ללא הסכמת המועצה; המועמד לתפקיד מנהל הגבייה חייב לעמוד בשורה של תנאי כשירות המהווים תנאי סף במכרז ואף נקבע במפורש כי על המציע להציע מנהל אשר בכוונתו למלא את התפקיד במועצה לאורך זמן. כמו כן עמד ביהמ"ש על כך שהניקוד במכרז מלמד שהתרשמות ועדת המכרזים מיכולותיה ומניסיונה של גב' מרימי היא שהביאה לזכיית הזוכה במכרז.

בית המשפט אף עמד על כך שהמערערת הצביעה מלכתחילה על כוונת הזוכה להחליף את מנהלת הגבייה לאחר הזכייה וטענה זו התגשמה כאשר הזוכה החליפה את מנהלת הגבייה לאחר ארבעה חודשים מתחילת ביצוע העבודות. המועצה טענה כי היא זו שביקשה את ההחלפה אולם היא לא הציגה את הסיבות לבקשה זו. ביהמ"ש קבע בעניין זה כי "**במצב דברים זה עוררה לדעתי חזקת תקינות המעשה המינהלי, שחלה כידוע גם כאשר קבעה הרשות עובדות מסוימות כתשתית להחלטתה, באופן כזה שלא ניתן עוד לקבוע ממצא לפיו ההחלטה להחליף את מנהלת הגבייה הייתה אמנם ביוזמת המועצה בלבד ומטעמים ראויים**".

בסיכומו של דבר קבע ביהמ"ש כי "**מועמדותה של גב' מרימי אכן הייתה "מועמדות קש" שנועדה לשכנע את המועצה לבחור בהצעתה של המשיבה 2. במילים אחרות, המשיבה 2 כללה בהצעתה מצג כוזב אשר נועד להביא לזכייתה. המועצה הוטעתה לחשוב שהיא בוחרת בהצעה האופטימלית מבחינתה, והגשת ההצעה בדרך זו פגעה בשוויון ובהוגנות התחרות בינה לבין יתר משתתפי המכרז (במקרה זה העותרת בלבד). במצב הדברים שתואר למעלה אין ולא כלום בין הכוח השמור למועצה במסגרת המכרז להחליף, בהתאם לשיקול דעתה, את מנהל הגבייה לאחר הזכייה, לבין הפרת כללי המכרז והתחרות ההוגנת על ידי המשיבה 2 מלכתחילה. המועצה אינה יכולה לרפא בדרך זו את הפגם שנפל בהגשת ההצעה מטעם המשיבה 2**".

עוד הוסיף בית המשפט כי במקרה דנן לא נבחנה הפרת ההתקשרות בדיעבד (שאז הסמכות היתה נתונה לבית המשפט האזרחי) אלא, נבחנה תכסיסנות ההצעה שהוגשה מלכתחילה.

ביהמ"ש אף הבהיר שלטענה כי מדובר בפרקטיקה הנהוגה גם על ידי העותרת עצמה אין כדי לשנות את התוצאה.

לאור האמור קיבל בית המשפט את העתירה באופן זה שההסכם עם הזוכה יסתיים תוך 90 יום מקבלת פסק הדין לידה.

"בנסיבות אלה סבורני כי העותרת הרימה את הנטל המוטל עליה להראות כי הצעתה של המשיבה 2 במכרז הייתה אכן הצעה תכסיסנית, במובן זה שכבר בעת הגשת ההצעה ידעה המשיבה 2 שאם הצעתה תזכה במכרז גב' מרימי לא תכהן בתפקיד מנהלת הגבייה לאורך כל תקופת ההתקשרות"

.

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

בעת קביעת תבחיני תמיכות על העירייה לבחון קיומו של שוויון מהותי

עת"מ 8892-11-22+ עת"מ 46698-11-23 מרכז חינוכי הזית נ' עיריית פתח תקווה

לאחרונה דן בית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה שהוגשה על החלטת מועצת עיריית פתח תקווה לשנות את התבחינים הנוגעים להענקת תמיכות למוסדות החינוך המיוחד. בתבחינים החדשים נקבע כי התמיכה במוסדות החינוך המיוחד לא תיעשה על פי כמות הכיתות או הגנים במוסדות כפי שננהג בעבר. עוד נקבע בתבחינים החדשים כי התמיכה תותנה בתנאי סף חדשים המחייבים כי במוסדות החינוך היסודי לפחות 85% מהתלמידים יהיו תושבי העיר, וכן כי במוסדות החינוך העל-יסודי נדרשים 40% מהתלמידים להיות תושבי העיר לשם קבלת התמיכות. בתבחינים אף נקבע מפתח מ"ר לתלמיד שווה בין מוסדות החינוך הרגיל ובין מוסדות החינוך במיוחד – זאת בניגוד למצב הקיים עובר לאישור התבחינים החדשים, לפיו מפתח המ"ר לתלמיד במוסדות החינוך המיוחד היה פי ארבעה מזה של מוסדות החינוך הרגיל.

ראשית הבהיר ביהמ"ש כי צודקת העירייה הטוענת שרשות מקומית אינה מחויבת להמשיך ולתת למוסד ציבורי תמיכה כפי שניתנה לו בעבר, ובוודאי שאינה מחויבת לתת לו תמיכה באותו היקף או מתכונת. זאת היות ו"**הלכה היא עמנו כי אין לאדם זכות קנויה לקבל סובסידיה מהמדינה, וכי סובסידיה שנתנה בעבר אינה יוצרת ציפייה מוגנת בדין לכך שזו תמשיך להינתן**". בנוסף קבע ביהמ"ש כי "**מתן עדיפות בחלוקת התקציבים העירוניים לתושבי העיר אינו בבחינת שיקול זר. לפיכך, אין מקום לפסול על הסף קריטריון המייחס משקל לשיעור התלמידים תושבי העיר במוסד החינוכי המקבל את התמיכה**".

על אף האמור, על ביהמ"ש לבדוק האם התבחינים שאושרו הם שוויוניים ומבוססים על שיקולים ראויים שנבחנו באופן מקצועי לאחר בדיקה יסודית של כלל הנתונים העובדתיים הרלוונטיים, שאם לא כן, הדבר עשוי להצדיק את התערבות בית המשפט המנהלי. זאת היות ותבחיני התמיכות הניתנים מתוקף סמכותה של הרשות המקומית צריכים להיות מלווים בנימוקים לטיבם והיקפם, וכן צריכים להיעשות בהתאם לכללי הדין ובאופן שוויוני ושאינו מפלה. עוד הדגיש ביהמ"ש בעניין זה כי על השוויון להיות מהותי ולא פורמאלי – ובמקרה דנן – לא די במתן שירותים הזהים בכמותם ובטיבם לתלמידי החינוך הרגיל ולתלמידי החינוך המיוחד, אלא יש לספק את צרכיהם השונים של התלמידים השונים – כך שתלמידי החינוך המיוחד, ה"צורכים" שטח גדול מזה שצורכים תלמידי החינוך הרגיל, זכאים לתמיכה ההולמת את צרכיהם המיוחדים. לפיכך קבע ביהמ"ש כי "**אימוץ גישה של מפתח אחיד של תלמיד למ"ר, כשבמוסדות החינוך המיוחד לומדים, באופן טבעי, פחות תלמידים בכל כיתה, גורמת, מניה וביה, לאפליית מוסדות אלו, במיוחד כאשר עד לאחרונה ממש נעשתה הבחנה בין שני סוגי המוסדות**".

ביהמ"ש אף התייחס בפסק הדין לכך שהעירייה העלתה טענות בתשובתה לעניין מאפייניה של העותרת עצמה והכנסותיה. ביהמ"ש ציין כי העירייה רשאית אומנם להתייחס לשאלת הכנסותיה של העמותה ממקורות נוספים אולם התייחסות זו חייבת למצוא ביטוי בתבחינים עצמם ואינם יכולים להיבדק לגבי העותרת בלבד. שכן "**ברור כי קריטריון זה צריך שיהיה מוסדר, שוויוני וברור, וכחלק בלתי נפרד מהתבחינים, אגב קביעה מפורשת בדבר האופן שבו יש להפחית את התמיכה בשל קבלת מימון ממקורות אחרים**".

לסיכום קבע ביהמ"ש כך: "**נראה כי הרשות לא הביאה בחשבון שיקולים רלוונטיים בחלוקת המשאבים; לא ערכה את כלל הבדיקות הנדרשות; לא הקפידה על שוויוניות מהותית אגב הימנעות מעריכת "השוואה בין שונים"; שינתה את התבחינים מתוך, לכאורה, מטרה לצמצם את התמיכות בעמותה ספציפית, היא העותרת וזאת נוכח הפער שמצאה בין התקציב של העותרת לבין התקציב של מוסדות חינוך אחרים; ובעיקר - פעלה על פי "תחושת בטן" ... לפיה "העותרת מקבלת יותר מדי", או כי הפער בינה לבין עמותות אחרות הוא "פער בלתי סביר" וכיוצא באלה. סבורני כי אין די בכך כדי להכשיר את התבחינים החדשים. ... בסופו של יום, השאלה שעל העירייה לשאול את עצמה אינה מה הפער שבין התמיכה שמקבלים מוסדות החינוך המיוחד לעומת התמיכה שמקבלים מוסדות החינוך הרגיל, והאם הפער הזה הוא גדול או קטן, פי שניים או פי ארבעה. בוודאי שאין זו השאלה היחידה או העיקרית שיש לשאול. על העירייה לשאול האם ההשוואה שהיא עושה בין מוסדות החינוך המיוחד לבין מוסדות החינוך הרגיל היא השוואה נכונה והוגנת, המביאה בחשבון, במידה הראויה, את השוני הקיים בין מוסדות החינוך השונים. למותר לומר כי על התבחינים להיות כלליים ולא פרסונליים, ובוודאי שלא מתוך מטרה לצמצם את התמיכה בעותרת, כפי שעולה, לכאורה, מתשובת העירייה בהליך דנן**".

לאור האמור קיבל ביהמ"ש את העתירה בעניין זה וקבע כי התבחינים בסוגייה זו בטלים וכי העירייה תקיים דיון נוסף לגביהם תוך שהיא נותנת את דעתה לצרכים היחודיים של החינוך המיוחד לעומת החינוך הרגיל.

"השאלות שיש לשאול הן האם תבחיני העירייה החדשים מביאים בחשבון, במידה הראויה, את מאפייניהם הייחודיים של מוסדות החינוך המיוחד כדוגמת העותרת ואת ההבדל בינם לבין מוסדות החינוך הרגילים. כך במיוחד יש לשאול בהתחשב בכך כי מדובר בשינוי מהתבחינים הקודמים... ".

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור מקומון יומי
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com

המקומון - העדכון היומי לרשויות המקומיות

תקנות התכנון והבנייה (שינוי שימוש למטרת עסק), תשפ"ה-2025

סעיף 145ה לחוק התכנון והבנייה קובע הליך מיוחד במסגרתו רשות רישוי רשאית לתת אישור לשינוי מטרת השימוש שנקבעה בהיתר לשימוש למטרת עסק, שלא בדרך של שימוש חורג, בהתקיים התנאים כדלהלן:

(1) השימוש המבוקש למטרת עסק הותר בתכנית החלה על המגרש והוא תואם אותה ואת ההנחיות המרחביות החלות על המגרש;

(2) התכנית שלפיה מבוקש האישור לשינוי שימוש אושרה לאחר יום תחילתו של חוק התכנון והבנייה;

(3) הבקשה אינה כוללת עבודות הטעונות היתר;

(4) הבקשה אינה למטרת מפעל לייצור תעשייתי;

(5) השימוש המבוקש למטרת עסק אין בו כדי לפגוע בסביבה, בבריאות הציבור או בבטיחותו, או לשנות משמעותית את אופי הסביבה.

משניתן אישור לשינוי שימוש, לא יידרש כל אישור נוסף של מכון בקרה ולא יהיה צורך בקבלת היתר נוסף על ההיתר הקיים. כמו כן נקבע כי לא יראו בשינוי שימוש כאמור כשימוש חורג.

הסעיף קובע אם לא החליטה רשות הרישוי בבקשה בתוך 30 יום ממועד קליטת הבקשה יראו זאת כסירוב לתת אישור ורשאי המבקש להגיש את בקשתו לוועדת הערר בתוך 15 ימים מתום התקופה האמורה; ועדת הערר תחליט בבקשה בתוך 30 ימים מהיום שהוגשה לה. כך גם הרואה את עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי המקומית לסרב לבקשה לפי סעיף זה או לדחות הערה שהוגשה לפי סעיף זה רשאי לערור לפני ועדת הערר בתוך 15 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה; ועדת הערר תחליט בערר בתוך 30 ימים מיום הגשתו.

לבסוף נקבע כי שר הפנים יקבע בתקנות הוראות בדבר אופן הגשת בקשה לאישור לשינוי שימוש.

ביום 20.2.25 הותקנו תקנות המסדירות את ההליכים הנוגעים לשינוי שימוש למטרת עסק, אשר נכנסו לתוקף ביום 24.4.25.

להלן עיקרי ההוראות שנקבעו בתקנות:

- **הגשת הבקשה** – נכון להיום תוגש הבקשה לשינוי שימוש – הן ביחס לעסק טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים והן לעסק שאינו טעון רישוי - באופן דיגיטלי (במייל) על פי הנחיות שיקבעו על ידי רשות הרישוי ו**שיפורסמו באתר האינטרנט של הרשות המקומית.** לגבי עסק טעון רישוי תתבצע ההגשה רק בדרך זו ואילו לגבי עסק שאינו טעון רישוי ההגשה תהיה בדרך זאת רק על ליום 1 בינואר 2026 או עד 30 ימים מיום שיפרסם שר הפנים הודעה ברשומות כי החלה פעילותה של מערכת מקוונת לניהול ההליכים לפי תקנות אלה, לפי המוקדם.
- **הפרטים והצרופות שיש לכלול בבקשה** – התקנות מפרטות רשימה של פרטים וצרופות שיש לכלול בבקשה. התקנות קובעות כי "**לא יידרשו בעת הגשת הבקשה לשינוי שימוש מסמכים, פרטים וצרופות נוספים, מעבר למפורט בתקנות אלה**".

בתוספת לתקנות נקבע באיזה מקרים נדרשת עמדת גורם מאשר כגון משרד הבריאות, רשות כבאות והצלה, המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף. התקנות קובעות כי ככל שמדובר בעסק שאינו טעון רישוי תוגש עמדת הגורמים המאשרים יחד עם הבקשה ואילו כאשר מדובר בבקשה לעסק שטעון רישוי מהנדס הועדה המקומית יפנה לגורמים המאשרים לאחר קליטת הבקשה. בשני המקרים (גם אם עורך הבקשה פנה לגורם המאשר וגם אם מהנדס הועדה פנה) – על הגורם המאשר להתייחס לבקשה תוך 15 יום ואם חלף המועד יראו אותו כמי שאינו מתנגד לבקשה.

- **הסכמת בעלי זכויות במקרקעין** – על מגיש הבקשה לקבל את הסכמת בעלי הזכויות במקרקעין ולחילופין לשלוח לו עותק מהבקשה יחד עם הודעה שהוא רשאי להגיש התייחסות לבקשה תוך 15 יום.
- **לוחות זמנים** – תוך עשרה ימי על המהנדס לבדוק האם הבקשה עומדת בתנאים המוקדמים – דהיינו, כוללת את כל הפרטים והצרופות כאמור בסעיף 3 לתקנות. אם לא ניתנה החלטה תוך עשרה ימים יראו את הבקשה ככזו שנקלטה. ממועד קליטת הבקשה על רשות הרישוי לתת החלטה תוך 30 יום. לעניין בקשה לשינוי שימוש לעסק טעון רישוי, מניין 30 הימים יחל בתום המועד למתן תשובת הגורם המאשר.
- **אישור הבקשה -** החליטה רשות הרישוי לאשר את הבקשה לשינוי שימוש האישור יינתן לצמיתות, אך רשות הרישוי רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בהחלטה לקצוב את תקופת תוקפו של האישור ובלבד שלא תפחת מחמש שנים.
- **סירוב לבקשה -** רשות הרישוי תחליט לדחות את הבקשה לשינוי שימוש בשל אחד או יותר מאלה (1) הבקשה אינה עומדת בתנאי בדיקת ההתאמה (2) רשות הרישוי קיבלה הערות של בעל זכות במקרקעין לבקשה, ובשל קבלת ההערות לא ניתן לאשר את הבקשה.

האמור אינו מהווה יעוץ משפטי כל הזכויות שמורות להוצאה לאור "מקומון יומי"
המקומון מתפרסם מדי יום, בתחומים הרלוונטיים לרשויות מקומיות
לקבלת פרטים יש לשלוח הודעה למייל: mekomon.yomi@gmail.com